



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eva Novitasari;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /16 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rejosari 2. RT. 05 RW 04 Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Eva Novitasari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama ADIMUFTI WAHYUDI, SH, dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia / LBH.Legundi, yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Prodeo tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVA NOVITASARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sesuai dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVA NOVITASARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar screenshot pesan Whatsapp.
 - 2) 1 (satu) bendel screenshot percakapan melalui instagram
 - 3) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor 5065066618 atas nama Astari Damayanti periode 1 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021
 - 4) 1 (satu) lembar bukti transfer masuk melalui aplikasi M-Banking BCA milik Astari Damayanti
 - 5) 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian dana sebesar Rp. 816.000,-
 - 6) 1 (satu) lembar bukti screenshot tagihan pada aplikasi tunai bijak
Terlampir dalam berkas perkara
 - 7) 1 satu unit HP merk Samsung Tipe J5 dengan Iimei1 353516075398204 dan imei2 353516075398202 warna Putih dengan Simcard Telkomsel nomor 085157335530;
 - 8) 1 satu unit HP merk Oppo Tipe 7 plus dengan Iimei1 359472085366431 warna Hitam dengan simcard Indosat dengan nomor 085712275530.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 9) 1 (satu) unit HP Merk Apple tipe Iphone Xs Max dengan imei 35311610081380 warna Gold.
 - 10) 1 (satu) lembar SOP Call Centre Agent PT. PPBI Semarang.
Dikembalikan kepada saksi NIKEN SAPTA WULANSARI
 - 11) 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Tipe Redmi 6A dengan Iimei 1 868148037736749 dan Iimei 2 868148037736756 warna Gold;
 - 12) 1 (satu) Unit HP merk Oppo Tipe A5s dengan Iimei 1 869680047700876 dan Iimei 2 869680047700868 warna Hitam;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Unit HP merk Realme Tipe C2 dengan Imei 1 865518047540716 dan Imei 2 865518047540708 warna Hitam;
- 14) 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Tipe Redmo Note 5A dengan Imei 1 867976034415862 dan Imei 2 867976034415870 warna abu-abu;
- 15) 1 (satu) unit HP Merk Oppo tipe Reno 5 dengan Imei 1 865755050550592 dan Imei 2 865755050550584 warna biru;
- 16) 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe 1612 dengan Imei 1 865228034373192 dan Imei 2 865228034373184 warna rose Gold;
- 17) 1 (Satu) unit Laptop merk lenovo ideapad Slim 5 warna abu-abu;
- 18) 28 (dua puluh delapan) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model Ideapad 130 warna hitam;
- 19) 6 (enam) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model Ideapad 330 warna silver;
- 20) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model B490;
- 21) 2 (dua) Unit Laptop dengan Merk HP model Probook 6460b;
- 22) 2 (dua) Unit Laptop dengan Merk HP model 14BW515AU;
- 23) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk DELL model Latitude E6330;
- 24) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk DELL model P24T;
- 25) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Toshiba model Satellite L645;
- 26) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Acer model Aspire 4738Z;
- 27) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Sony model VAIO warna putih;
- 28) 4 (empat) buah buku catatan;
- 29) 1 (satu) buah tanda pengenal a.n. Desty Kurniasari (Vice General Manager).
- 30) 2 (dua) buah Flashdisk merk Kioxia 16 GB warna putih.
Dikembalikan kepada saksi FILONA SAGITA WIJAYA
- 31) 1 (satu) unit HP merk Realme Tipe 5i dengan Imei 1 866999046924235 dan imei2 866999046924227 warna Hijau;
- 32) 1 (satu) unit HP merk Oppo Tipe A37f dengan Imei 1 865261036159632 dan imei2 865261036159624 warna Gold.
Dikembalikan kepada saksi SRI ASLAMIYATI.
- 33) 1 (satu) unit HP merk Apple tipe Iphone 11 Pro Imei 3538841003696503 warna green midnight;
- 34) 2 (dua) Unit laptop merk ACER tipe Aspire 4739S warna abu-abu;
- 35) 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire 4830 warna biru;
- 36) .1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire ZQH warna hitam;
- 37) .2 (dua) unit laptop merk ACER tipe Aspire ZQT warna hitam;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) unit laptop merk ASUS tipe P24 30U warna hitam;
- 39) 1 (satu) unit laptop merk ASUS tipe X54IN warna hitam ;
- 40) 1 (satu) unit laptop merk Compacq tipe Presario CQ43 warna hitam;
- 41) 1 (satu) unit laptop merk DELL tipe Fostro OKXGVD warna hitam;
- 42) 6 (enam) unit laptop merk DELL tipe Inspired P24T warna Abu-abu;
- 43) 3 (tiga) unit laptop merk DELL tipe Latitude E6430S warna hitam;
- 44) 2 (dua) unit laptop merk HP tipe 14BW515AU warna hitam;
- 45) 2 (dua) unit laptop merk HP tipe 14-CK0012TO warna hitam;
- 46) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe 14CM007 warna hitam;
- 47) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe DEL PHI 040 warna Hitam;
- 48) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Pavilion G4 warna hitam;
- 49) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 4420S warna hitam;
- 50) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 4660B warna hitam;
- 51) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 6460B warna hitam;
- 52) 2 (dua) unit laptop merk HP tipe RTL 8723 DE warna hitam;
- 53) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe 20078 warna hitam;
- 54) 2 (dua) unit laptop merk lenovo tipe 20207 warna hitam;
- 55) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe B490 warna hitam;
- 56) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe G480 warna hitam;
- 57) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe G560 warna hitam;
- 58) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 100 warna hitam;
- 59) 2 (dua) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 110 warna hitam;
- 60) 5 (lima) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 120S warna biru;
- 61) 23 (dua puluh tiga) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 130 warna hitam;
- 62) .8 (delapan) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 330 warna hitam;
- 63) 4 (empat) unit laptop merk Toshiba tipe Satelite C640 warna hitam;
- 64) 1 (satu) unit LCD merk ACER K192 HQL;
- 65) 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson tipe H842C;
- 66) 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC warna hitam;
- 67) 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC AZURA 23px;
- 68) 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC AZURA 2000;
- 69) 70.1 (satu) unit Finger Print;
- 70) 1 (satu) unit Stempel PT. JAYA ASIA SOLUSI;
- 71) 1 (satu) unit Stempel PT. PPBI;
- 72) 1 (satu) unit Power Supply merk Prolink Pro700 SFC;
- 73) 50 (lima Puluh) Unit Charger laptop;

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74) 85 (delapan puluh lima) Mouse.
- 75) 14 bendel Perjanjian Kerja;
- 76) 1 bendel Surat Pertanyaan kesanggupan menjaga rahasia perusahaan;
- 77) 1 bendel Surat PHK;
- 78) 2 bendel Surat Ket. BPJS;
- 79) 2 bendel Surat Peringatan Karyawan;
- 80) 1 bendel Surat Panggilan Karyawan;
- 81) 1 Buku absen manual;
- 82) 1 bendel Permohonan lamaran kerja;
- 83) 1 bendel Surat kontrak Ngaliyan.
- 84) Dikembalikan kepada Saksi REZA DHARMAWAN
- 85) 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type Hot 10 Play Warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel Halo dengan Nomor 08113001705.

Dikembalikan kepada saksi Astari Damayanti

4. Menetapkan pula agar Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EVA NOVITASARI pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW.011 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EVA NOVITASARI bekerja sebagai staf Desk Collection (Penagihan) pada PT. PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) alamat Jl. Majapahit No.567 Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah. PT. PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan aplikasi pinjaman online yang kegiatannya adalah menghubungi para peminjam pada aplikasi-aplikasi pinjaman online guna melakukan penagihan atas pinjamannya baik melalui telepon maupun pesan Whatsapp. PT. PPBI memiliki 2 (dua) kantor, yang pertama beralamat di Jl. Majapahit No.567 Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah sedangkan yang kedua beralamat di Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tempat kerja pada Kantor yang kedua di Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan Juni 2021 PT. PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) berganti nama menjadi PT. JAS (Jaya Asia Solusi);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku staf Desk Collection adalah melakukan penagihan pembayaran terhadap peminjam/debitur yang mempunyai pinjaman di aplikasi Pinjaman Online yang mana pembayarannya sudah jatuh tempo. Dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa memperoleh fasilitas yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) Buah simcard Indosat. Terdakwa juga mendapatkan insentif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dimana insentif tersebut diperoleh Terdakwa ketika melebihi target harian minimal diatas 45% dari data debitur setiap harinya dimana Terdakwa mendapatkan data sebanyak 30 (tiga puluh) nasabah/debitur per harinya lewat system yaitu dari Website perusahaan yang sudah tersedia;
- Bahwa aplikasi pinjaman online yang dihandle terdakwa diantaranya TUNAI BIJAK yang belum mendapatkan izin dari OJK (ilegal), dalam hal ini saksi korban Astari Damayanti (korban) pernah menjadi debitur pinjaman online CASH CEPAT dimana pada tanggal 12 April 2021 meminjam dengan nominal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan tenor 30 hari dan saksi korban Astari Damayanti menerima pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Kemudian saksi korban Astari Damayanti melakukan pembayaran dengan mengangsur per 2 Minggu sekali sebesar Rp.612.000,-(enam ratus dua belas ribu rupiah) sebanyak 2 kali angsuran sehingga total pembayaran sebesar Rp.1.224.000,-(satu juta dua ratus dua

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) dan sudah lunas, namun setelah saksi korban Astari Damayanti cek pada aplikasi pinjaman online CASH CEPAT ternyata pembayaran yang kedua sebesar Rp.612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) yang ia transfer melalui Virtual account Bank BNI dengan Nomor 114491112386224 dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi korban Astari Damayanti nomor 5065066618 tersebut belum tercantum (Bukti screenshot terlampir). Selanjutnya saksi korban Astari Damayanti mengirim email ke aplikasi online CASH CEPAT namun tidak ada respon mengenai update pelunasan saksi korban tersebut, akhirnya saksi korban Astari Damayanti mencoba mengirim DM pada Akun Instagram cashcepat.official_ dengan URL https://instagram.com/cashcepat.official_?utm_medium=copy_link, selanjutnya dari akun Instagram tersebut saksi korban Astari Damayanti mendapat pesan Whatsapp dari CS Aplikasi Pinjaman Online CASH CEPAT dengan Nomor 0816338548 yang intinya meminta saksi korban Astari Damayanti untuk mengirimkan melalui DM (direct message) berupa gambar screenshot aplikasi pinjaman yang saksi download;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Astari Damayanti menerima telepon dari akun Whatsapp Terdakwa dan meminta agar berkomunikasi di Whatsapp, setelah itu terdakwa mengirimkan pesan berisi pemberitahuan tentang penghapusan data pada aplikasi Dana Now dan Dana Bijak. Kemudian terdakwa meminta saksi korban Astari Damayanti untuk mengirimkan kode verifikasi yang masuk melalui SMS pada Handphone saksi korban Astari Damayanti dengan alasan untuk penutupan pada aplikasi, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Astari Damayanti nantinya akan menerima sms dari aplikasi pinjaman online Rupiah Kuat dan Kredit Rupiah lalu saksi korban Astari Damayanti diminta untuk mengirimkan sebanyak 5 (lima) kode verifikasi kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 16.28 WIB terdapat dana masuk ke rekening saksi korban Astari Damayanti sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah), sebesar Rp. 1.224.000,-(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.426.740,-(satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian dari CS nomor 0816338548 meminta agar saksi korban Astari Damayanti mengembalikan dana tersebut. Selanjutnya saksi korban Astari Damayanti melakukan pengembalian dana dengan cara transfer dari Nomor Virtual Account 3901085789594692 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) pada pukul 16.31 WIB. Kemudian saksi korban Astari Damayanti mendapat pesan lagi dari CS dengan nomor lain 0816343842 yang isinya meminta agar saksi korban Astari Damayanti mengembalikan dana yang masuk ke rekeningnya dengan alasan kesalahan proses data, akan tetapi saksi korban Astari Damayanti tidak melaksanakannya karena saksi korban Astari Damayanti merasa telah di tipu oleh pemilik/pengguna Akun Instagram cashcepat.official terkait dengan penggunaan akun Tunai Bijak milik saksi korban Astari Damayanti yang digunakan orang lain untuk melakukan peminjaman secara tanpa izin yang mana penagihannya ditujukan kepada saksi korban Astari Damayanti (hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bukti percakapan antara saksi korban Astari Damayanti dengan Akun Instagram cashcepat.official). Dengan adanya kejadian itu lalu pada tanggal 26 April 2021 saksi Astari Damayanti (korban) menutup akun pinjaman online pada Aplikasi yang menginduk pada Tunai Bijak dengan cara log out pada pengaturan dan uninstal aplikasinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap saksi korban Astari Damayanti yang saat itu sedang berada di rumahnya di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW. 011 Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. Pesan penagihan yang dikirim oleh terdakwa bermuatan pengancaman dengan menggunakan akun Whatsapp dari HP merk samsung Type J5 warna putih nomor 0851-57335530 bernama CHANDRA MIKAELA dengan profil seorang perempuan memakai baju merah marun tanpa lengan yang dikirim ke HP merk infinix Type Hot 10 Play Warna Hitam milik saksi korban Astari Damayanti dengan nomor simcard Telkomsel 08113001705 yang isinya "kami menyampaikan kpd masyarakat agr berhati2 dgn An. Astari Damayanti. Nama spt pd foto merupakan pelaku perdagangan upal pecahan Rp. 50.000 sindikat penadah brg hasil curian brp laptop, jasa pemalsu E-KTP & mencuri uang arisan motor nasabah Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp. 2100000 hingga kbr ini di sampaikan YBS tdk didiket.keberadaan. Apabila sgenap wrg mengetahuinya agar sgr menghub. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera. Terimakasih" dan disertai dengan foto selfi saksi korban Astari Damayanti. Setelah membaca pesan tersebut lalu saksi korban Astari Damayanti memberitahukan perihal pesan tersebut kepada saksi Rastra Sanjaya (suami korban) lalu menyerahkan HP kepada suaminya. Setelah membuka profil akun Terdakwa dan membaca pesan bermuatan pengancaman tadi kemudian saksi Rastra Sanjaya mengklik fitur laporkan

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak/report selanjutnya mengklik blokir akun serta menghapus pesan whatsapp tersebut tanpa melakukan tangkapan layar/screenshoot. Selanjutnya pada pukul 19.47 wib saksi Rastra Sanjaya juga menerima pesan whatsapp yang serupa dari Terdakwa yang menamakan aplikasi pinjaman online KSP Bintang Misteri yang menginduk pada pinjaman online TUNAI BIJAK dengan akun WhatsApp atas nama CHANDRA MIKAELA nomor 085157335530 dengan profil seorang perempuan memakai baju merah marun tanpa lengan, setelah itu saksi Rastra Sanjaya menyimpan kontak dan profil tersebut didalam Hpnya. Selain itu terdakwa juga mengirimkan pesan penagihan yang serupa ke kontak HP lainnya milik saksi korban Astari Damayanti sehingga akhirnya pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa resign dari PT JAS (Jaya Asia Solusi) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim;

- Bahwa kalimat dalam pesan penagihan bernada ancaman tersebut dirangkai sendiri oleh terdakwa EVA NOVITASARI dan bukan merupakan anjuran dari Perusahaan serta tidak tertuang secara tertulis dalam SOP Perusahaan PT JAYA ASIA SOLUSI. Motif terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan pesan sms bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dikarenakan adanya tuntutan dari perusahaan yaitu harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 7039/FKF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat diberi Nomor barang bukti:
 - 0673/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Apple model Iphone XS Max warna gold dengan No. IMEI. 35311610081380
 - 0674/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Infinix model HOT 10 Play warna hitam dengan No. IMEI. 865432037840120
 - 0675/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-J5 warna putih dengan No. IMEI. 353516075398204
 - 0676/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model C2 warna hitam dengan No. IMEI. 865518047540716
 - 0677/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit notebook merk Lenovo type Slimpad 5 warna abu-abu.
 - 0678/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit notebook merk Lenovo type Ideapad 130 warna hitam.

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor :

- 0673/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Apple model Iphone XS Max warna gold dengan No. IMEI. 35311610081380, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa Chats whatsapp message yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0674/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Infinix model HOT 10 Play warna hitam dengan No. IMEI. 865432037840120, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 179 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0675/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-J5 warna putih dengan No. IMEI. 353516075398204, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 28 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0676/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model C2 warna hitam dengan No. IMEI. 865518047540716, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 31 inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0677/2022/FKF berupa 1 (satu) unit notebook merk Lenovo type Slimpad 5 warna abu-abu, adalah benar ditemukan data pada notebook memory yang berupa data dokumen word, excel yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0678/2022/FKF berupa 1 (satu) unit notebook merk Lenovo type Ideapad 130 warna hitam, adalah benar ditemukan data pada notebook memory yang berupa data dokumen word, excel yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa EVA NOVITASARI pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW.011 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EVA NOVITASARI bekerja sebagai staf Desk Collection (Penagihan) pada PT. PPBI (Pusat Panggilan Bravo Indonesia) alamat Jl. Majapahit No.567 Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah. PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan aplikasi pinjaman online yang kegiatannya adalah menghubungi para peminjam pada aplikasi-aplikasi pinjaman online guna melakukan penagihan atas pinjamannya baik melalui telepon maupun pesan Whatsapp. PT PPBI memiliki 2 kantor, yang pertama beralamat di Jl. Majapahit No.567 Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah sedangkan yang kedua beralamat di Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tempat kerja pada Kantor yang kedua di Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Selanjutnya pada bulan Juni 2021 PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) berganti nama menjadi PT JAS (Jaya Asia Solusi);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku staf Desk Collection adalah melakukan penagihan pembayaran terhadap peminjam/debitur yang mempunyai pinjaman di aplikasi Pinjaman Online yang mana pembayarannya sudah jatuh tempo. Dalam melakukan pekerjaannya terdakwa memperoleh fasilitas yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah simcard Indosat. Terdakwa juga mendapatkan insentif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dimana insentif tersebut diperoleh Terdakwa ketika melebihi target harian minimal diatas 45% dari data debitur setiap harinya dimana Terdakwa

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan data sebanyak 30 nasabah/debitur per harinya lewat system yaitu dari Website perusahaan yang sudah tersedia;

- Bahwa aplikasi pinjaman online yang dihandle Terdakwa diantaranya TUNAI BIJAK yang belum mendapatkan izin dari OJK (ilegal), dalam hal ini saksi korban Astari Damayanti pernah menjadi debitur pinjaman online CASH CEPAT dimana pada tanggal 12 April 2021 meminjam dengan nominal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan tenor 30 hari dan saksi Astari Damayanti (korban) menerima pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian Astari Damayanti (korban) melakukan pembayaran dengan mengangsur per 2 Minggu sekali sebesar Rp.612.000,-(enam ratus dua belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali angsuran sehingga total pembayaran sebesar Rp.1.224.000,-(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sudah dilunasi namun setelah saksi korban Astari Damayanti (korban) cek pada aplikasi pinjaman online CASH CEPAT ternyata pembayaran yang kedua sebesar Rp.612.000,-(enam ratus dua belas ribu rupiah) yang di transfer melalui Virtual account Bank BNI dengan Nomor 114491112386224 dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi korban Astari Damayanti (korban) nomor 5065066618 tersebut belum tercantum (Bukti screenshot terlampir). Selanjutnya saksi korban Astari Damayanti mengirim email ke aplikasi online CASH CEPAT namun tidak ada respon mengenai update pelunasan saksi korban tersebut, akhirnya saksi korban Astari Damayanti (korban) mencoba DM pada Akun Instagram cashcepat.official_ dengan URL https://instagram.com/cashcepat.official_?utm_medium=copy_link, selanjutnya dari Instagram tersebut Astari Damayanti (korban) mendapat pesan Whatsapp dari Nomor 0816338548 yang berasal dari CS Aplikasi Pinjaman Online CASH CEPAT dengan Nomor 0816338548 yang intinya meminta saksi korban Astari Damayanti untuk mengirimkan melalui DM (direct message) berupa gambar screenshot aplikasi pinjaman yang saksi download. Selanjutnya saksi korban Astari Damayanti menerima telepon dari akun Whatsapp Terdakwa dan meminta agar berkomunikasi di Whatsapp, setelah itu terdakwa mengirimkan pesan berisi pemberitahuan tentang penghapusan data pada aplikasi Dana Now dan Dana Bijak, kemudian Terdakwa meminta saksi korban Astari Damayanti untuk mengirimkan kode verifikasi yang masuk melalui SMS pada Handphone saksi korban Astari Damayanti dengan alasan untuk penutupan pada aplikasi, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Astari Damayanti nantinya akan

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sms dari aplikasi pinjaman online Rupiah Kuat dan Kredit Rupiah lalu saksi korban Astari Damayanti diminta untuk mengirimkan sebanyak 5 (lima) kode verifikasi kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 16.28 WIB terdapat dana masuk ke rekening saksi korban Astari Damayanti sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah), sebesar Rp. 1.224.000,-(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.426.740,-(satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian dari CS nomor 0816338548 meminta agar saksi korban Astari Damayanti mengembalikan dana tersebut, selanjutnya saksi korban Astari Damayanti melakukan pengembalian dana dengan cara transfer dari Nomor Virtual Account 3901085789594692 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah) pada pukul 16.31 WIB. Kemudian saksi korban Astari Damayanti mendapat pesan lagi dari CS dengan nomor lain 0816343842 yang isinya meminta agar saksi korban Astari Damayanti mengembalikan dana yang masuk ke rekeningnya dengan alasan kesalahan proses data, akan tetapi saksi korban Astari Damayanti tidak melaksanakannya karena saksi korban Astari Damayanti merasa telah ditipu oleh pemilik/pengguna Akun Instagram cashcepat.official terkait dengan penggunaan akun Tunai Bijak milik saksi korban Astari Damayanti yang digunakan orang lain untuk melakukan peminjaman secara tanpa izin yang mana penagihannya ditujukan kepada saksi korban Astari Damayanti (hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bukti percakapan antara saksi korban Astari Damayanti dengan Akun Instagram cashcepat.official). Dengan adanya kejadian itu lalu pada tanggal 26 April 2021 saksi Astari Damayanti (korban) menutup akun pinjaman online pada Aplikasi yang menginduk pada Tunai Bijak dengan cara log out pada pengaturan dan uninstal aplikasinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap saksi korban Astari Damayanti yang saat itu sedang berada dirumahnya di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW. 011 Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. Pesan penagihan yang dikirim oleh Terdakwa bermuatan pengancaman dengan menggunakan akun Whatsapp dari HP merk samsung Type J5 warna putih nomor 0851-57335530 bernama CHANDRA MIKAELA dengan profil seorang perempuan memakai baju merah marun tanpa lengan yang dikirim ke HP merk infinix Type Hot 10 Play Warna Hitam milik saksi korban Astari Damayanti dengan nomor simcard Telkomsel 08113001705 yang isinya

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



“kami menyampaikan kpd masyarakat agr berhati2 dgn An. Astari Damayanti. Nama spt pd foto merupakan pelaku perdagangan upal pecahan Rp. 50.000 sindikat penadah brg hasil curian brp laptop, jasa pemalsu E-KTP & mencuri uang arisan motor nasabah Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp. 2100000 hingga kbr ini di sampaikan YBS tdk didiket. Keberadaan. Apabila sgenap wrg mengetahuinya agar sgr menghub. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera. Terimakasih” dan disertai dengan foto selfi saksi korban Astari Damayanti. Setelah membaca pesan tersebut lalu saksi korban Astari Damayanti memberitahukan perihal pesan tersebut kepada saksi Rastra Sanjaya (suami korban) lalu menyerahkan HP kepada suaminya. Setelah membuka profil akun terdakwa dan membaca pesan bermuatan pengancaman tadi kemudian saksi Rastra Sanjaya mengklik fitur laporkan kontak/report selanjutnya mengklik blokir akun serta menghapus pesan whatsapp tersebut tanpa melakukan tangkapan layar/screenshoot. Selanjutnya pada pukul 19.47 wib saksi Rastra Sanjaya juga menerima pesan whatsapp yang serupa dari terdakwa yang menamakan aplikasi pinjaman online KSP Bintang Misteri yang menginduk pada pinjaman online TUNAI BIJAK dengan akun WhatsApp atas nama CHANDRA MIKAELA nomor 085157335530 dengan profil seorang perempuan memakai baju merah marun tanpa lengan, setelah itu saksi Rastra Sanjaya menyimpan kontak dan profil tersebut didalam Hpnya. Selain itu terdakwa juga mengirimkan pesan penagihan yang serupa ke kontak HP lainnya milik saksi korban Astari Damayanti sehingga akhirnya pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa resign dari PT JAS (Jaya Asia Solusi) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim;

- Bahwa setelah membaca pesan tersebut lalu saksi korban Astari Damayanti memberitahukan perihal pesan tersebut kepada saksi Rastra Sanjaya (suami korban) dan menyerahkan HP kepada suaminya dimana akibat dari membaca pesan bermuatan pengancaman tadi saksi korban Astari Damayanti merasa ketakutan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Psikiatrum/Surat keterangan ahli Nomor : SK/467/XII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 10 Desember 2021 didapatkan :
 - pasien atas nama Astari Damayanti mengalami gangguan cemas dan depresi yang saat ini mengalami remisi, maksudnya pasien merasa cemas atau mudah was was, ketakutan saat melihat dan mendengar ada bunyi HP atau pesan WA sehingga pasien lebih sulit untuk tidur dan



saat terbangun pasien teringat kejadian ancaman pada pesan Whatsapp pasien merasa sedih dan menangis;

- Bahwa kalimat dalam pesan penagihan bernada ancaman tersebut dirangkai sendiri oleh Terdakwa EVA NOVITASARI dan bukan merupakan anjuran dari Perusahaan serta tidak tertuang secara tertulis dalam SOP Perusahaan PT. JAYA ASIA SOLUSI. Motif Terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan pesan sms berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dikarenakan adanya tuntutan dari perusahaan yaitu harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 7039/FKF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat diberi Nomor barang bukti:
 - 0673/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Apple model Iphone XS Max warna gold dengan No. IMEI. 35311610081380
 - 0674/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Infinix model HOT 10 Play warna hitam dengan No. IMEI. 865432037840120
 - 0675/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-J5 warna putih dengan No. IMEI. 353516075398204
 - 0676/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model C2 warna hitam dengan No. IMEI. 865518047540716
 - 0677/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit notebook merk Lenovo type Slimpad 5 warna abu-abu.
 - 0678/2022/FKF berupa : 1 (satu) unit notebook merk Lenovo type Ideapad 130 warna hitam.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor :

- 0673/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Apple model Iphone XS Max warna gold dengan No. IMEI. 35311610081380, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa Chats whatsapp message yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0674/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Infinix model HOT 10 Play warna hitam dengan No. IMEI. 865432037840120, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- 0675/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-J5 warna putih dengan No. IMEI. 353516075398204, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 28 Inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0676/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model C2 warna hitam dengan No. IMEI. 865518047540716, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 31 inbox text messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0677/2022/FKF berupa 1 (satu) unit notebook merk Lenovo type Slimpad 5 warna abu-abu, adalah benar ditemukan data pada notebook memory notebook yang berupa data dokumen word, excel yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0678/2022/FKF berupa 1 (satu) unit notebook merk Lenovo type Ideapad 130 warna hitam, adalah benar ditemukan data pada notebook memory notebook yang berupa data dokumen word, excel yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASTARI DAMAYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan pengancaman melalui aplikasi whatsapp oleh Terdakwa EVA NOVITASARI selaku pemilik dan/atau pengguna akun whatsapp dengan nomor 085157335530 yang bernama CHANDRA MIKAELA tersebut kepada saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, dimana pada saat itu saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW. 011 Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari sekira tanggal 19 Mei 2021. Saksi memberitahukan kepada suami saksi jika saksi mendapatkan pesan Whatsapp yang bermuatan pengancaman menagih atas pinjaman di aplikasi pinjaman online yaitu Tunai Bijak, KSP Bintang Misteri. Kemudian saksi menyerahkan HP milik saksi kesuami saksi, ternyata memang benar terdapat pesan Whatsapp bermuatan pengancaman, karena pada saat itu saksi sangat ketakutan maka suami saksi langsung membuka profil akun tersebut kemudian klik fitur laporkan kontak/report, dan klik blokir akun serta menghapus pesan whatsapp tersebut dari HP milik saksi. Namun suami saksi tidak sempat melakukan tangkapan layar atau screenshot atas pesan tersebut. Ternyata pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, saat itu saksi berada di rumah yang beralamat di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW. 011 Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. Pada pukul 19.47 WIB, suami Saksi juga menerima pesan whatsapp dari seseorang, yangmana seseorang tersebut menggunakan akun whatsapp atas nama CHANDRA MIKAELA dengan nomor 085157335530. Menurut suami saksi pesan whatsapp tersebut serupa seperti yang diterima pada hp milik saksi. Selanjutnya saksi merasa terintimidasi dan ketakutan pesan Whatsapp penagihan tersebut dikirimkan ke kontak HP milik saksi lainnya. Akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polda Jatim;
- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi yaitu "kami menyampaikan kpd masyarakat agar berhati2 dgn An. Astarti Damayanti. Nama spt pd foto merupakan pelaku perdagangan upal pecahan Rp. 50.000 sidikat penadah brg hasil curian brp laptop, jasa pemalsu E-KTP & mencuri uang arisan motor nasabah Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp. 2100000 hingga kbr ini di sampaikan YBS tdk didiket. Keberadaan. Apabila sgenap wrg mengetahuinya agar sgr menghub. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera. Terimakasih" Dan disertai dengan foto selfi saksi;
- Bahwa akun whatsapp 0851-57335530 bernama CHANDRA MIKAELA yang mengaku dari pinjaman online bernama KSP BINTANG MISTERI mengirim chat whatsapp yang berisi ancaman dengan tujuan untuk menagih utang yang tidak saksi lakukan;
- Bahwa kronologi sehingga saksi mendapatkan ancaman yaitu awalnya pada tanggal 12 April 2021 saksi pernah meminjam pada aplikasi pinjaman online CASH CEPAT dengan nominal Rp.1.000.000 dan saksi menerima atau cair Rp. 1000.000,- dengan tenor 30 Hari, kemudian pinjaman tersebut

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi cicil per 2 Minggu sebesar Rp.612.000 sebanyak 2 kali, aplikasi pinjaman tersebut sudah saksi lunasi dengan membayar Rp.1.224.000, namun kemudian saksi cek pada aplikasi Cash Cepat Pembayaran saksi yang kedua sebesar Rp.612.000 tersebut belum tercantum (Bukti screenshot saksi lampirkan), yang saksi kirim melalui transfer Virtual account bank BNI dengan Nomor 114491112386224 dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi nomor 5065066618. Oleh karena adanya hal tersebut, Saksi mengirimkan email ke aplikasi tersebut juga tidak ada respon mengenai update pelunasan saksi, akhirnya saksi coba DM pada Akun Instagram cashcepat.official_ dengan URL https://instagram.com/cashcepat.official?utm_medium=copy_link dari Instagram tersebut saksi di Whatsapp oleh Nomor 0816338548 yang mengaku dari CS Aplikasi Pinjaman Online Cash Cepat atas nama Mega Kristiawan, Nomor 0816338548 tersebut meminta saksi melalui DM (direct message) untuk mengirimkan gambar screnshoot aplikasi pinjaman yang saksi download. Terlapor kemudian menelpon saksi melalui Whatsapp agar komunikasi dilanjutkan di Whatsapp. Terlapor mengirimkan pesan dan pemberitahuan tentang penghapusan data pada aplikasi Dana Now, Dana Bijak. Selanjutnya terlapor meminta saksi untuk mengirimkan kode verifikasi yang masuk melalui SMS pada Handphone saksi, dengan alasan untuk penutupan pada aplikasi, selanjutnya terlapor mengatakan bahwa saksi akan menerima sms dari Rupiah Kuat, kredit rupiah dan saksi diminta untuk mengirimkan sebanyak 5 kode verifikasi kepada terlapor tersebut, terlapor menanyakan kepada saksi terkait aplikasi yang belum terdaftar OJK yang pernah saksi pinjam. Dan saksi sebutkan yaitu Tunai Bijak dan Fulus Mas. Pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 16.28 WIB tidak lama kemudian terdapat dana masuk kepada rekening saksi sebesar Rp. 816.000, Rp. 1.224.000, Rp. 1.426.740, kemudian nomor 0816338548 meminta untuk mengembalikan dana tersebut ditransfer Nomor Virtual Account 3901085789594692 sebesar Rp. 816.000, pada pukul 16.31 WIB, kemudian terdapat nomor baru 0816343842 yang meminta saksi untuk mengembalikan sejumlah uang dengan alasan Kesalahan proses data, tetapi tidak saksi ikuti karena saksi tahu dia menipu saksi, kemudian selang waktu 5 hari terdapat banyak nomor dari aplikasi pinjaman yang menagih saksi serta menebar ancaman;

- Bahwa untuk dana yang masuk ke rekening saksi sekitar Rp. 1.224.000 dan Rp. 1.426.740 pada rekening Bank BCA milik saksi nomor 5065066618

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saksi kembalikan karena pada saat itu saksi merasa telah ditipu oleh pemilik/ pengguna Akun Instagram cashcepat.official tersebut terkait dengan penggunaan akun tunai bijak milik saksi yang digunakan untuk melakukan peminjaman yang tanpa izin yang mana ditagihkan ke saksi;

- Bahwa saksi pernah meminjam uang pada aplikasi pinjaman online TUNAI BIJAK. Namun sudah saksi lakukan pelunasan kemudian saksi membuka kembali aplikasi Tunai Bijak. Dan setelah dicek di dalamnya terdapat uang masuk pada rekening milik saksi namun pada saat itu sebelumnya saksi tidak pernah melakukan peminjaman pada aplikasi tunai bijak, setelah saksi melihat tagihan yang saksi ketahui Aplikasi pinjaman online yang menginduk pada pinjaman online TUNAI BIJAK adalah:
 - a. APEL MANIS
 - b. KSP KANTONG MUJUR
 - c. KSP BUTIK AJAIB
 - d. KSP BINTANG MISTERI
 - e. KSP CINTA DAMAI
- Bahwa saksi pernah memiliki pinjaman online pada aplikasi TUNAI BIJAK yaitu pada apel manis, KSP bintang misteri, pinjamanku dan KSP kantong mujur, namun sudah saksi bayar atau dilunasi, setelah saksi lunasi pinjaman online tersebut saksi menutup akun pinjaman online pada Aplikasi Induk Tunai Bijak pada tanggal 26 April 2021. dengan cara log out pada pengaturan dan uninstal aplikasinya;
- Bahwa saksi menjadi korban ilegal akses akun aplikasi pinjaman online Tunai Bijak sehingga akun milik saksi digunakan oleh pelaku lainya untuk melakukan pinjaman yang mana selanjutnya pinjaman tersebut ditagihkan ke saksi. Sehingga saksi mendapatkan tagihan berupa teror melalui nomor WA yang sebelumnya saksi daftarkan pada aplikasi tersebut;
- Bahwa proses yang saksi jalani untuk pinjam secara online di TUNAI BIJAK adalah dengan cara saksi mendaftarkan akun pinjaman online di aplikasi induk yaitu TUNAI BIJAK, selanjutnya melewati proses verifikasi data yaitu :
 - a. saksi mengirimkan foto KTP, FOTO DIRI,
 - b. mengisi identitas, mengisi informasi pekerjaan ,
 - c. mengisi kontak darurat sebanyak 2 orang,
 - d. nomor rekening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. dalam tiap tahapan tersebut aplikasi pinjol tersebut meminta akses untuk bisa masuk ke Galeri, seluruh kontak saksi, history panggilan, dan jika ingin memperoleh pinjaman maka saksi wajib untuk menyetujui nya.

f. Dan penentuan limit pinjaman oleh admin.

g. Persetujuan pinjaman.

Kemudian munculah aplikasi turunannya yang memberikan menu pinjaman yaitu APEL MANIS, KSP BINTANG MISTERI, KSP KANTONG MUJUR DAN PINJAMANKU, dimana pada saat itu saksi memilih pinjaman pada aplikasi turunannya sehingga bisa mendapatkan foto KTP dan foto diri saksi adalah dari aplikasi induknya yaitu TUNAI BIJAK

- Bahwa akibatnya dari kiriman pesan melalui aplikasi whatsapp milik 085157335530 bernama **CHANDRA MIKAELA** yang berisi ancaman tersebut adalah saksi merasa ketakutan, stress, diintimidasi karena diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib dan saksi pernah diperiksa oleh ahli kejiwaan terkait perkara ini;
- Bahwa sarana yang saksi gunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX tipe HOT 10 PLAY Warna Hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 08113001705;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RASTRA SANJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui istri saksi yang bernama saksi Astari Damayanti telah diancam melalui aplikasi whatsapp tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 15.47 wib, dimana pada saat itu saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW. 011 Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kronologi tersebut terjadi dari sekira tanggal 19 Mei 2021. Saksi diberitahu oleh istri saksi jika dirinya mendapatkan pesan Whatsapp yang bermuatan pengancaman menagih atas pinjaman di aplikasi pinjaman online yaitu Tunai Bijak, KSP Bintang Misteri. Kemudian saksi meminjam dan melihat HP istri saksi ternyata memang benar terdapat pesan Whatsapp bermuatan pengancaman karena saat itu istri saksi ketakutan maka saksi langsung membuka profil akun tersebut kemudian klik fitur laporkan kontak/report, dan klik blokir akun serta menghapus pesan whatsapp tersebut dari HP nya namun saksi tidak sempat melakukan tangkapan layar atau screenshot atas pesan tersebut. Ternyata pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, saat itu saksi berada di rumah yang beralamat di Dusun Griya

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW. 011 Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo pada pukul 19.47 WIB Saksi juga menerima pesan whatsapp dari seseorang, yangmana seseorang tersebut menggunakan akun whatsapp atas nama CHANDRA MIKAELA dengan nomor 085157335530. Pesan whatsapp tersebut serupa seperti yang diterima oleh istri saksi kemudian saksi beritahukan kepada istri saksi jika saksi juga menerima pesan whatsapp tersebut pada HP milik saksi, sehingga istri saksi merasa terintimidasi dan ketakutan pesan Whatsapp penagihan tersebut dikirimkan ke kontak HP Istri saksi lainnya. Akhirnya istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke polda Jatim;

- Bahwa adapun chat/pesan yang dikirim ke saksi berbunyi. “kami menyampaikan kpd masyarakat agr berhati2 dgn An. Astari Damayanti. Nama spt pd foto merupakan pelaku perdagangan upal pecahan Rp. 50.000 sidikat penadah brg hasil curian brp laptop, jasapemalsu E-KTP & MENCURU uang arisan motor nasabh Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp. 2100000 hingga kbr ini di sampaikan YBS tdk didiket. Keberadaab. Apabila sgenap wrg mengetahuinya agar sgr menghub. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera. Terimakasih” disertai dengan gambar foto istri saksi (Astari Damayanti);
 - Bahwa akun whatsapp 085157335530 bernama CHANDRA MIKAELA ingin melakukan penagihan pinjaman online Tunai Bijak KSP Bintang Misteri kepada istri saksi, namun penagihan tersebut menggunakan berita yang tidak benar serta ancaman olehnya agar warga dapat melaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelumnya istri saksi pernah meminjam uang pada aplikasi pinjaman online TUNAI BIJAK. Namun sudah dilakukan pelunasan olehnya.
- Menurut penjelasan istri saksi bahwa dirinya membuka kembali aplikasi Tunai Bijak. Dan setelah dicek didalamnya terdapat uang masuk pada rekening miliknya namun pada saat itu istri saksi tidak pernah melakukan peminjaman pada aplikasi tunai bijak. Setelah istri saksi melihat tagihan yang diketahui Aplikasi pinjaman online yang menginduk pada pinjaman online TUNAI BIJAK adalah:
- APEL MANIS
 - KSP KANTONG MUJUR
 - KSP BUTIK AJAIB
 - KSP BINTANG MISTERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSP CINTA DAMAI
- PINJAMANKU

- Bahwa akibatnya dari kiriman chat melalui oleh akun whatsapp bernama CHANDRA MIKAELA dengan nomor 085157335530 yang berisi ancaman tersebut adalah ISTRI SAKSI merasa ketakutan, stress, diintimidasi karena diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa kalimat ancaman yang ditujukan kepada istri saksi adalah “Apabila sgenap wrng mengetahuinya agar sgr menghubungi. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera;
- Bahwa yang saksi fahami dari kata-kata pelaku sesuai dengan chat whatsapp “Apabila sgenap wrng mengetahuinya agar sgr menghubungi. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera” adalah bahwa apabila warga yang mengetahui istri saksi agar segera menghubungi pihak berwajib/polisi serta dilampirkan foto istri saksi;
- Bahwa media yang saksi gunakan adalah akun Whatsapp milik saksi dengan nomor 08113471705 , Sarana yang saksi gunakan untuk menerima chat Whatsapp dari pelaku adalah 1 (satu) unit hand phone merk Iphone tipe 8 warna putih;
- Bahwa untuk keberadaan dari 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna putih telah hilang pada tanggal 23 April 2022 sekira jam 17.00 WIB saat saksi sedang berada di kapal fery ketika perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk Bali ke pelabuhan ketapang Banyuwangi, saat hilang tersebut nomor simcard 08113471705 juga ikut hilang, namun kemudian saksi lakukan pengurusan duplikat simcard sehingga saat ini akun whatsapp 08113471705 masih bisa saksi aktifkan lagi di handphone baru saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima pesan bernada ancaman dari akun Whatsapp nomor 085157335530 bernama CHANDRA MIKAELA, saksi tidak membalas pesan dan juga tidak menghubungi nomor tersebut lagi, bahkan kemudian saksi menghapus pesan tersebut dari chat whatsapp saksi, namun sebelum menghapusnya saksi sempat melakukan screenshot terhadap percakapan/chat tersebut yang selanjutnya saksi cetak dan saksi jadikan bukti ketika saksi melaporkan peristiwa pengancaman tersebut ke Polda Jatim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **NIKEN SAPTA WULANSARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai team leader desk collection di PT Pusat Panggilan Bravo Indonesia alamat kantor Jl. Majapahit No.567, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah sejak Januari 2019 sampai dengan Maret 2021 dan selanjutnya pada bulan maret 2021 saksi ditempatkan di kantor cabang baru tersebut sampai dengan 2021 kantor cabang PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia yang berada di Jl. Prof. Dr. Hamka Citadel Square Semarang menjadi satu perusahaan yang berdiri sendiri dengan nama PT. Jaya Asia Solusi pada Juni 2021, dan selanjutnya terhitung sekira mulai tanggal 15 Oktober 2021 saksi menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari PT. Jaya Asia Solusi, sejak saat itu hingga sekarang saksi belum bekerja lagi;
- Bahwa untuk perusahaan tempat saksi bekerja baik PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia yang kedudukan kantornya di Jl. Majapahit No.567, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang maupun PT. Jaya Asia Solusi yang kedudukan kantornya di Jl. Prof. Dr. Hamka Citadel Square Semarang keduanya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan pinjaman online dari berbagai aplikasi pinjaman online;
- Bahwa di PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia dan di PT. Jaya Asia Solusi saksi bekerja sebagai team leader desk collection, yangmana sebagai team leader tersebut saksi membawahi sekitar 17-19 orang karyawan desk collection untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai team leader desk collection adalah, mengawasi tata cara penagihan tim desk collection saksi, menyampaikan target dari pimpinan, membuat laporan penagihan, dan memberi semangat pada karyawan desk collection dalam melakukan penagihan kepada para debitur aplikasi pinjaman online yang penagihannya dilakukan oleh PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia dan di PT. Jaya Asia Solusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia dan di PT. Jaya Asia Solusi adalah sama yaitu Sdr Gu Jian atau biasa dipanggil Sdr Jay, seorang laki-laki berkewarganegaraan Tiongkok, alamat tempat tinggal di perumahan Citra Grand Semarang Blok dan nomornya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk sarana atau media yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan bawahan saksi karyawan desk collection adalah Grup Whatsapp yang bernama "PPBI-DSS0", "PPBI-SHUXINGS4" dan "PPBI-DANFIT", maksud dari nama grup whatsapp dibelakang kata PPBI adalah nama

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang didalamnya terdapat banyak aplikasi pinjaman online yang penagihan kepada debitur dilakukan oleh tim saksi;

- Bahwa untuk kata DSS0 adalah proyek Duit Saksing yang di dalamnya terdapat aplikasi pinjaman online diantaranya TUNAI BIJAK, MO MINJEM, KSP BINTANG MISTERI, KSP PULAU BAHAGIA, KSP KANTONG MUJUR, KSP BUTIK AJAIB, HUJAN MANIS aplikasi lainnya saksi lupa;
- Bahwa untuk kata SHUXINGS4 adalah proyek Shuxing yang di dalamnya terdapat aplikasi pinjaman online diantaranya DANA CEPAT, CASH CASH NOW, aplikasi lainnya saksi lupa, Untuk kata DANFIT adalah proyek Dana Fitrah yang di dalamnya terdapat aplikasi pinjaman online diantaranya CASH API, aplikasi lainnya saksi lupa. Sedangkan untuk sarana atau media yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan atasan saksi yaitu Head Team Leader dan Direktur adalah Grup We Chat dengan nama "PPBI Team Leader" dan "PPBI(tulisan huruf China yang saksi tidak tahu artinya)"
- Bahwa Grup Whatsapp yang Bernama "PPBI-DSS0" anggotanya adalah Sdri Filona, Sdri Desty, Sdr Musonef, Sdri Yuni, saksi dan para karyawan staf desk collection yang mengerjakan proyek Duit Sayang. Grup tersebut biasa digunakan untuk mengkomunikasikan antara lain informasi peringkat kesuksesan penagihan, pengajuan blokir nasabah agar tidak bisa meminjam lagi, pengajuan Virtual Account perpanjangan tempo pembayaran, sharing kualitas nasabah mulai yang kooperatif mau membayar sampai yang tidak mau membayar;
- Bahwa Grup Whatsapp yang bernama "SHUXINGS4" anggotanya adalah Sdri Filona, Sdri Desty, Sdr Musonef, Sdri Yuni, saksi dan para karyawan staf desk collection yang mengerjakan proyek Shuxing. Grup tersebut biasa digunakan untuk mengkomunikasikan antara lain data debitur yang baru memasuki tempo keterlambatan pembayaran, sharing pembayaran debitur, dan pengajuan diskon apabila ada debitur yang meminta keringanan pembayaran;
- Bahwa Grup Whatsapp yang bernama "DANFIT" anggotanya adalah Sdri Filona, Sdri Desty, Sdr Musonef, Sdri Yuni, saksi dan para karyawan staf desk collection yang mengerjakan proyek Dana Fitrah, grup tersebut biasa digunakan untuk mengkomunikasikan antara lain data debitur yang baru memasuki tempo keterlambatan pembayaran, permintaan foto wajah dan KTP debitur mengingat proyek tersebut Dana Fitrah merupakan aplikasi pinjaman online legal (terdaftar di OJK) sehingga data foto wajah dan KTP debitur harus meminta di pusat;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grup We Chat dengan nama “PPBI Team Leader” dan “PPBI(tulisan huruf China yang saksi tidak tahu artinya)” anggotanya Sdri Filona, Sdri Desty, semua head team leader, semua team leader, grup tersebut biasa digunakan untuk mengkomunikasikan sharing permasalahan proyek, sharing karyawan desk collection yang bermasalah dan mengobrol biasa;
- Bahwa untuk anggota atau karyawan desk collection yang mengerjakan proyek DSS0 atau duit sayang yang menagih para debitur dari aplikasi pinjaman online diantaranya TUNAI BIJAK, MO MINJEM, KSP BINTANG MISTERI, KSP PULAU BAHAGIA, KSP KANTONG MUJUR, KSP BUTIK AJAIB, HUJAN MANIS adalah Sdri Eva Novitasari, Sdri. Desi, Sdri Eva Erfiana, Sdr Wahyu Astuti, Sdri Siska Yuliana, Sdri Nur Rahayu, Sdri Rotial, Sdri Dita Septia, Sdr. Dicky Prabowo, dan Sdri Wenny Saraswati;
- Bahwa untuk nomor-nomor akun whatsapp yang digunakan dalam grup Grup Whatsapp yang Bernama “PPBI-DSS0” adalah
 - Nomor akun whatsapp ahli 081392968138;
 - Nomor akun whatsapp Sdri Eva Novitasari 085712275530;
 - Nomor akun whatsapp Sdri Eva Erfiyana 082137728371;
 - Nomor akun whatsapp Sdri Wahyu Astuti 088296830394;
 - Nomor akun whatsapp Sdri Siska Yuliana 08998764918;
 - Nomor akun whatsapp Sdri Nur Rahayu 085726914240;
 - Nomor akun whatsapp Sdri Rotiyal 085228143122;
 - Nomor akun whatsapp Sdri Dita Septia 089653178020;
 - Nomor akun whatsapp Sdr Dicky 081228390702;
 - Nomor akun whatsapp Sdri Weni Saraswati 082329679166
- Bahwa untuk tahapan prosedur pelaksanaan setiap karyawan staf desk collection dalam melakukan penagihan adalah sebagai berikut :
 - Setiap harinya pada jam 08.30 WIB staf desk collection membuka website yang telah disiapkan oleh PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia, untuk link alamat websitenya saksi lupa, kemudian desk collection harus memasukkan user ID dan passwordnya masing- masing, untuk user ID dan password diberikan oleh Sdr Filona kepada ahli, lalu ahli berikan kepada desk collection tim saksi. Adapun dalam website tersebut berisi data-data debitur diantaranya foto KTP, foto wajah, daftar kontak handphone, lama keterlambatan, dan nomor handphone debitur;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian desk collection mulai menelpon debitur dan 2 kontak darurat menggunakan aplikasi yang telah disediakan PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia yaitu aplikasi Micro SIP sampai 3 kali;
 - Jika debitur masih tidak mau membayar maka desk collection mengingatkan debitur yang telah terlambat pembayarannya dengan mengirimkan pesan whatsapp, untuk caranya adalah harus mengaktifkan whatsapp web pada laptop, kemudian pada website kita memilih mengirimkan pesan melalui Whatsapp, kemudian menuliskan pesan penagihan, selanjutnya pilih kirim, maka secara otomatis pengiriman akan dilakukan oleh nomor akun whatsapp yang telah diaktifkan dalam fitur whatsapp web, mengenai nomor akun whatsapp diganti-ganti sendiri oleh karyawan desk collection apabila akun whatsapp telah diblokir;
 - Jika debitur masih tidak mau membayar maka desk collection menelpon dan mengirimkan pesan whatsapp ke kontak darurat debitur untuk menanyakan apakah mengenal dengan debitur atau tidak, jika kontak darurat debitur meminta data debitur baru desk collection kirimkan data berupa foto dan KTP debitur, jika tidak meminta maka foto dan KTP debitur tidak dikirimkan;
- Bahwa untuk debitur yang dilakukan penagihan pembayaran oleh desk collection tim saksi yaitu pada saat jatuh tempo pembayarannya atau biasa disebut S0, untuk keterlambatan lebih dari 1 (satu) hari atau lebih dilakukan oleh tim desk collection lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengatur secara detail, yang saksi sampaikan kepada tim desk collection saksi adalah tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, dan agar tidak perlu menyapa dengan kalimat sapaan seperti selamat pagi, siang dan lain-lain, karena biasa akan diblokir oleh debitur, jadi saksi sarankan agar langsung memberikan nilai tagihan yang harus dibayar dan virtual account untuk penerima pembayaran saja. Untuk pengawasan terhadap isi pesan atau kalimat penagihan yang dikirimkan oleh tim desk collection saksi hanya saksi lakukan kadang-kadang saja terhadap satu atau dua desk collection tim saksi, karena juga mempunyai pekerjaan lainnya untuk membuat laporan hasil penagihan mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada tim desk collection saudara untuk melakukan pengancaman dan penekanan terhadap debitur dalam melakukan penagihan;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat yang saksi gunakan adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max warna gold dengan nomor simcard dan nomor akun whatsapp 081392968138;
- Bahwa untuk sarana dan prasana yang diberikan tergantung pada bagian masing-masing, yang rinciannya sebagai berikut ;
 1. Untuk karyawan desk collection diberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit laptop, headset dan simcard atau kartu panggil, yang mana fasilitas tersebut yang memberikan adalah perusahaan melalui tim leader.
 2. Untuk karyawan team leader diberikan fasilitas berupa 1 (satu) unit laptop dan mouse, yang mana fasilitas tersebut yang memberikan adalah perusahaan melalui karyawan bagian IT yaitu Sdr Dicky (PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia) dan Sdr Reza (PT. Jaya Asia Solusi); untuk fasilitas tersebut di atas, tidak boleh dibawa pulang, dan harus ditinggal di kantor
- Bahwa untuk aplikasi pinjaman online yang penagihannya dilakukan oleh PT.Pusat Panggilan Bravo Indonesia maupun PT. Jaya Asia Solusi adalah aplikasi pinjaman online illegal;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan pesan-pesan penagihan yang dikirimkan tim desk collection saksi kepada debitur baik melalui whatsapp maupun SMS karena pada menurut saksi mereka sudah mengetahui peraturannya sebagaimana peraturan tertulis yang terpasang pada masing-masing meja desk collection;
- Bahwa seingat saksi peraturan tertulis tersebut antara lain:
 - a. telepon minimal 450 panggilan kepada debitur dalam satu hari.
 - b. menyelesaikan data debitur yang baru muncul pada aplikasi dengan cara telepon atau mengirim pesan.
 - c. Dilarang melakukan pengancaman kepada debitur yang mengarah ke pembunuhan.
 - d. Boleh mulai mengirim pesan Whatsapp kepada debitur pada jam 11.00.
 - e. Dilakukan melakukan pembayaran ke rekening pribadi.
 - f. Menginformasikan tagihan ke debitur secara jelas dan kalau debitur sudah berjanji akan membayar tidak boleh menghubungi kontak darurat.
 - g. Jika debitur sudah berjanji akan membayar maka harus diingatkan 2 jam setelah janji.

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat pesan penagihan bermuatan ancaman atau menakut-nakuti secara pribadi yang dikirimkan oleh desk collection (terdakwa Eva Novitasari) kepada debitur Sdri. Astari Damayanti tersebut bukan kalimat baku yang ditentukan dalam SOP perusahaan PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia/PT. Jaya Asia Solusi, karena dalam SOP yang tertulis desk collection malah tidak boleh melakukan pengancaman;
- Bahwa kalimat pesan penagihan bermuatan ancaman atau menakut-nakuti tersebut juga tidak ditentukan oleh saksi selaku Team Leader, melainkan dibuat sendiri secara bebas oleh desk collection (terdakwa Eva Novitasari) tanpa ada paksaan dari siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terkait pesan penagihan yang dikirim Terdakwa itu atas perintah dari saksi NIKEN;

4. Saksi **FILONA SAGITA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja, namun sebelumnya bekerja di PT Pusat Panggilan Bravo Indonesia (PT PPBI) yang beralamat di Jl. Majapahit No. 567 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan diberhentikan oleh PT PPBI sejak tanggal 15 Oktober 2021 bersamaan dengan semua pegawai PT PPBI lainnya, namun alasannya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa PT Pusat Panggilan Bravo Indonesia (PT PPBI) bergerak di bidang call center atau telekomunikasi dan melakukan penagihan untuk penyelenggara aplikasi pinjaman online. Di PT PPBI saksi menjabat sebagai manajer dan penerjemah, tugas dan tanggung jawab antara lain
 - Menjadi penerjemah ketika pihak kantor pusat memberikan arahan kepada tim dari PT Pusat Panggilan Bravo Indonesia (PT PPBI) yang beralamat di Jl. Majapahit No. 567 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan ketika Direktur Sdr. Gu Jian alias Pak Jay memberikan arahan kepada para pegawai PT PPBI;
 - Mengecek kinerja karyawan dari payment yang diterima setiap lima hari kerja;
 - Menghitung fee (pendapatan perusahaan) dan mengirimkan laporannya ke kantor pusat;
- Bahwa untuk kantor PT PPBI sendiri hanya ada satu di Indonesia yaitu di Jl. Majapahit No. 567 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, namun Sdr. Gu Jian alias Pak Jay juga mendirikan perusahaan baru yang mirip dengan PT

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPBI yang bernama PT JAS (Jaya Asia Solusi) yang berkantor di Jl. Prof. Dr. Hamka Ruko Citadel Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Perusahaan juga melakukan penagihan untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online, namun saksi tidak tahu nama aplikasi – aplikasi tersebut;

- Bahwa memang di akta pendirian PT JAS saksi menjabat komisaris namun itu merupakan pinjam nama saksi saja, dan yang meminjam nama saksi tersebut adalah Gu Jian alias Pak Jay selaku pendiri PT JAS yang sebenarnya. Nama saksi dipinjam untuk pendirian PT JAS karena Gu Jian alias Pak Jay menginginkan pendiri PT JAS adalah WNI (Warga Negara Indonesia), karena di PT PPBI sudah ada WNA (Warga Negara Asing) sebagai pendiri yaitu Gu Jian alias Pak Jay. Untuk alasan lain saksi tidak tahu, dan saksi sebenarnya tidak pernah mengurus PT JAS tersebut;
- Bahwa media yang saksi gunakan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai manajer dan penerjemah di PT PPBI Laptop merk Lenovo warna abu-abu + charge, mouse, kalkulator, telepon seluler merk Vivo V5S warna rose gold dengan IMEI1 : 865228034373192 dan IMEI2 : 865228034373184, dan rekening BCA 0091944510 atas nama Filona Sagita Wijaya yang M-Banking nya saksi aktifkan pada telepon seluler merk Oppo reno 5 warna putih dengan IMEI1 : 865755050550592 dan IMEI2: 865755050550584. Semua fasilitas di atas saksi terima dari PT PPBI dan yang menyerahkan Sdr. Gu Jian alias Pak Jay, kecuali telepon seluler merk Vivo V5S warna rose gold dengan IMEI1 : 865228034373192 dan IMEI2 : 865228034373184 dan telepon seluler merk Oppo reno 5 warna putih dengan IMEI1 : 865755050550592 dan IMEI2: 865755050550584, karena kedua ponsel tersebut merupakan milik saksi sendiri, namun memang saksi gunakan untuk bekerja di PT PPBI. Serta, mouse juga saksi beli sendiri;
- Bahwa sistem kerja di PT PPBI adalah sebagai berikut: direktur mencari project, kemudian diserahkan kepada saksi, lalu saksi memberitahukan project tersebut ke HTL (Head Team Leader) agar HTL (Head Team Leader) menyiapkan TL (Team Leader) agar menyiapkan beberapa agen (desk collection) sesuai dengan kebutuhan project tersebut. Satu agen mendapatkan satu sampai empat akun, dan satu akun membutuhkan satu user ID dan password, didalam akun berisi data nasabah yang belum membayar lunas pinjamannya dari berbagai aplikasi. Desk Collection melakukan penagihan melalui telepon, whatsapp, sms. Kemudian jika Desk Collection berhasil meyakinkan nasabah melakukan pembayaran, nasabah melakukan pembayaran di Virtual Account Bank yang disediakan akun pada

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



sistem, setelah melakukan pembayaran nasabah mengirim bukti transfer kepada agen melalui whatsapp, kemudian agen melaporkan ke TL (Team Leader) lalu TL (Team Leader) melaporkan pembayaran tersebut ke kantor pusat melalui grup wechat dengan nama sesuai nama project, agar menghilangkan data nasabah dari sistem. Bahwa dalam melakukan penagihan terdapat beberapa kriteria keterlambatan (jatuh tempo) pembayaran oleh nasabah yaitu

S0 : remainder H-2, H-1, dan jatuh tempo (hari H).

S1 : keterlambatan 1 hari sampai 7 hari.

S2 : keterlambatan 8 hari sampai 15 hari.

S3 : keterlambatan 16 hari sampai 30 hari.

M1: keterlambatan lebih dari 30 hari

- Bahwa akun tersebut berupa user ID dan password yang dimasukkan dalam sebuah website. Data website tersebut saksi terima dari Gu Jian alias Pak Jay atau dari pusat langsung dalam bentuk link website. Data tersebut saksi terima terkadang seminggu sekali, terkadang sebulan sekali (tidak menentu). Setelan link tersebut saksi terima, saksi melakukan pengecekan dengan mencoba login terlebih dahulu, jika tidak ada kendala link tersebut saksi berikan kepada TL (Team Leader) agar TL (Team Leader) menyiapkan agen mengolah data di dalam akun tersebut. Namun, saksi tidak tahu data-data di dalam akun tersebut berasal dari mana, ketika saksi mendapatkan link tersebut didalamnya sudah ada data-data nasabah;
- Bahwa sebagai karyawan PT PPBI saksi mendapatkan gaji pokok Rp 10.000.000,- ditambah insentif Rp 2.000.000,-, gaji tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Di PT PPBI gaji karyawan sebagai berikut
 - Untuk agen (desk collection) mendapatkan gaji ditambah insentif Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 juta perbulan.
 - Untuk back office mendapatkan gaji ditambah insentif Rp 4.000.000 – Rp 5.000.000 perbulan.
 - Untuk Team Leader mendapatkan gaji ditambah insentif Rp 6.000.000 perbulan.
 - Untuk Head Team Leader mendapatkan gaji ditambah insentif Rp 6.500.000 perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari SOP perusahaan PT PPBI sendiri sebenarnya tidak disarankan untuk melakukan penagihan dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, memaki, ancaman, dan bermuatan pornografi dalam melakukan penagihan, jika satu kali ketahuan akan diperingati terlebih dahulu, dua kali ketahuan akan diberikan sanksi, ketiga kali ketahuan akan diberikan surat peringatan;
- Bahwa agen atau desk collection menyusun sendiri kalimat yang akan dikirimkan kepada nasabah dalam melakukan penagihan;
- Bahwa kurang lebih sejak tanggal 10 Oktober 2021 karyawan sudah diliburkan karena sudah ada rencana PT Pusat Panggilan Bravo Indonesia (PT PPBI) akan ditutup karena semakin berkurangnya project (akun aplikasi pinjaman online) yang melakukan kerjasama, dan keputusan terkait tutupnya PT Pusat Panggilan Bravo Indonesia (PT PPBI) baru diresmikan oleh Sdr. Gu Jian alias Pak Jay pada tanggal 13 Oktober 2021, sehingga sejak tanggal 10 Oktober 2021 tersebut kantor kosong, sudah tidak ada kegiatan kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **DICKY ARTA ANUGRAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Subdit V Siber Ditreskrimsus, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Subdit V Siber adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang di wilayah hukum Polda Jawa Timur;
- Bahwa penangkapan pada terdakwa, saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 16.45 Wib di Jl. Rejosari 2. RT. 05 RW 04 Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Adapun orang yang saksi tangkap adalah seorang perempuan yang bernama Eva Novitasari alamat sesuai Sesuai KTP Jl. Rejosari 2. RT. 05 RW 04 Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, NIK 3374025610920002, selaku pemilik dan pengguna akun Whatsapp dengan nomor 085157335530;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Subdit V Siber lainnya yang diantaranya adalah Sdr Emerald Candra;
- Bahwa kronologis hingga saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Sdr Eva Novitasari sebagai berikut:
 - Setelah adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/64.02/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 26 Oktober 2021 selanjutnya dilakukan proses penyidikan, dari hasil penyidikan didapatkan kesimpulan jika pesan

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp diduga bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dan/atau ancaman kekerasan atau menakut - nakuti kepada saksi pelapor / korban Sdri Astari Damayanti, maka kemudian saksi melakukan profiling terhadap siapa pemilik dan/atau pengguna akun Whatsapp 085157335530. Hingga dapat diketahui jika pemilik dan/atau pengguna akun Whatsapp 085157335530 adalah Sdri Eva Novitasari yang beralamat Jl. Rejosari 2. RT. 05 RW 04 Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;

- Dengan adanya hal tersebut saksi bersama dengan anggota Subdit V Siber lainnya yang diantara Sdr Emerald Candra mendatangi rumah Sdri Eva Novitasari Jl. Rejosari 2. RT. 05 RW 04 Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah lalu dijelaskan terkait permasalahannya dan menunjukkan Surat perintah, selanjutnya terdakwa Eva Novitasari secara kooperatif mengakui jika dirinyalah pemilik dan pengguna akun Whatsapp 085157335530 dan dirinya pernah mengirimkan pesan whatsapp bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dan/atau ancaman kekerasan atau menakut - nakuti kepada saksi pelapor / korban Sdri Astari Damayanti karena saat itu terdakwa bekerja sebagai staf desk collection / bagian penagihan di PT . Pusat Panggilan Bravo Indonesia alamat Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa Eva Novitasari, yang mana dirinya memiliki 2 (dua) unit handphone yaitu:
 - 1 (satu) unit Telepon seluler/HP merk Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei1 353516075398204 dan imei2 353517075398202 yang didalamnya dalam kondisi mengakses / aktif simcard 085157335530, namun untuk akun Whatsapp 085157335530 dalam kondisi tidak bisa diakses karena memori handphone penuh;
 - 1 (satu) unit telepon seluler/HP merk Iphone tipe 7 plus warna hitam dengan imei 359472085366431 dengan simcard Indosat dengan nomor 085712275530 yang digunakan oleh terdakwa Eva Novitasari untuk berkomunikasi dengan team leader di desk collection Sdri Niken. Dengan adanya temuan barang bukti tersebut akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri Eva Novitasari.

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan adalah membawa Sdri Eva Novitasari dan barang berupa:

- 1 (satu) unit Telepon seluler/HP merk Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei1 353516075398204 dan imei2 353517075398202 yang didalamnya dalam kondisi mengakses / aktif simcard 085157335530, namun untuk akun Whatsapp 085157335530 dalam kondisi tidak bisa diakses karena memori handphone penuh;
- 1 (satu) unit telepon seluler/HP merk Iphone tipe 7 plus warna hitam dengan imei 359472085366431 dengan simcard Indosat dengan nomor 085712275530 yang digunakan oleh Sdri Eva Novitasari untuk berkomunikasi dengan team leader di desk collection Sdri Niken. Ke kantor Unit 1 Subdit v Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Jl A. Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **SRI ASLAMIYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Team Leader Desk Collection di PT. Jaya Asia Solution (JAS) alamat Jln. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, ruko samping Superindo
- Bahwa SOP sebagai Leader Desk Collection yaitu mengawasi kinerja Desk Collection, memberikan arahan kepada Desk Collection cara menagih yang tidak melampaui batas, dan membuat laporan pendapatan harian kepada atasan;
- Bahwa cara menagih kepada nasabah yang tidak melampaui batas adalah dengan tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar, tidak mengumpat, dan tidak menghina nasabah;
- Bahwa pada saat hari pertama masuk kerja di PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia saksi langsung diberikan fasilitas berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 130 warna hitam yang saksi terima dari Sdri. Ayu sebagai Team Leader saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Jaya Asia Solusi, berkerja sama dengan banyak aplikas, yang saksi ketahui ada 10 aplikasi yaitu aplikasi **Pinjam Sono, Pundi Pilihan, Rupiah Hidup, Kotak Uang, Go Pinjem, Dana Cair, Dana Go, Jarikaya, Uang Bantuan, Pinjam Juga;**

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fintech P2P dengan nama Pinjam Sono, Pundi Pilihan, Rupiah Hidup, Kotak Uang, Go Pinjem, Dana Cair, Dana Go, Jarikaya, Uang Bantuan, Pinjam Juga yang berkerja sama dengan PT. Jaya Asia Solution tersebut ada sudah terdaftar dan ada yang belum terdaftar dalam OJK;
- Bahwa PT. Jaya Asia Solusi sudah tidak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2021, menurut Sdr. Musonef data nasabah sudah semakin sedikit sehingga PT. Jaya Asia Solusi akan dilakukan penutupan. Saksi mendapatkan pemberitahuan tersebut dari sdr. Musonef via telepon grup pada aplikasi Wechat, dalam telepon tersebut berisikan seluruh team Leader, Sdr. Musonef, dan Sdri. Desti. Selanjutnya saksi memberitahukan informasi tersebut kepada team Desk Collection melalui pesan pada Grup whatsapp dengan isi pesan sebagai berikut **"Buat saat ini jangan ada yg buka system dulu ya bener" off jangan melakukan penagihan dulu ya, jangan ngomongin kerjaan di luar ya.** "Selain itu saksi juga mendapat arahan dari Sdr. Musonef untuk menyampaikan informasi tersebut kepada anggota, selanjutnya saling mengirim pesan dalam Grup Whasapp Rumah Bordir dengan tulisan sebagai berikut: **"Gini keadaan pinjol kan lg darurat, tahu sendiri situasinya. Banyak yg udah ketangkep di Jakarta dll kalian sudah pasti tahu juga. Buat keamanan kita semua terutama kalian juga kita off dulu sementara dan bener" jangan ninggalin jejak tentang pinjol. Makanya kalian diminta buat hapus semua sama jangan cerita masalah kerjaan di luar atau sama orang luar. Kadang orang sekeliling jug malah bahaya, buat jaga" biar ga dilacak sama cyber."**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **M REZA DHARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2018 saksi bekerja di PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia yang beralamat di Jl. Majapahit No. 567 Semarang timur, pada bulan Juni 2021 pemilik perusahaan membuka PT. baru dengan nama PT. Jaya Asia Solusi yang beralamat kantor di Jl. Prof Hamka Ngaliyan Ruko Citadel Semarang Barat (samping Superindo), sedangkan jabatan saksi sebagai IT;
 - Bahwa PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia tersebut bergerak dalam jasa penawaran dan penagihan pinjaman online (pihak ketiga). PT. Jaya Asia Solusi tersebut bergerak dalam jasa penagihan pinjaman online (pihak ketiga);

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai IT yaitu membuat ID Card, Maintenance Jaringan dan membuat Poster Bast Agent. Hasil kinerja saksi tersebut saksi laporkan kepada Sdri. FILONA di **PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia** dan di **PT. Jaya Asia Solusi**, saksi melaporkan kepada Sdri. DESTI;
- Bahwa HP merk Iphone 11 Pro warna green midnight nomor seri C39ZWOLLN6YH Imei 35 388410 0369650 3, milik saksi. Sedangkan satunya handphone VIVO 1935 warna purple, nomor panggil 082133111764, Imei 1: 862101043870552, Imei 2: 862101043870545, HP ini milik istri saksi yang bernama Sdri. MAYA ANGRAINI selaku LO PT. Jaya Asia Solusi. Dua HP tersebut untuk komunikasi sehari-hari salah satunya dengan komunikasi teman-teman kantor.
- Bahwa Saksi selaku karyawan IT tidak pernah membuat aplikasi terkait pinjaman online, saksi tidak tahu website yang ada di dalam laptop milik karyawan bagian penagih. Dan setahu saksi di tiap-tiap karyawan penagih, memiliki username dan password masing-masing;
- Bahwa saksi menerima titipan barang-barang milik kantor PT. Jaya Asia Solusi dan PT. Pusat Panggilan Bravo Indonesia karena atas perintah dari Sdri. DESTI;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah laptop-laptop tersebut terkumpul pada saksi dan langsung saksi lakukan restart ulang windows berdasarkan perintah dari atasan saksi yaitu Sdri. Desty dan Sdri. Filona;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **M. QURRI AIN THOHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 saksi bekerja di PT. PPBI (Pusat Panggilan Bravo Indonesia) sebagai Front Office sampai Maret 2021 lalu saksi pindah di PT. JAS (Jaya Asia Solusi) bulan Juni 2021 sebagai HRD sampai tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa PT. PPBI Bergerak dibidang Jasa Penagihan Online terkait Pinjaman Online yang bekerja sama dengan PT. PPBI, sedangkan PT.JAS bergerak dibidang Jasa Penagihan Online terkait Pinjaman Online yang bekerja sama dengan PT. JAS;
- Bahwa saat saksi bekerja di PT. JAS, saksi menerima Laptop dengan Merk DELL model Vostro 3450 warna hitam dari Sdr. Dicky Rahman yang bertindak sebagai IT PT. JAS, tidak ada perjanjian kusus dari Sdr. Dicky Rahman pada saat memberikan Laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **EVA ERFIYANA SAFITRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya sebagai Desk Collection pada PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) yang sekarang berganti nama menjadi PT JAS (Jaya Asia Solusi). pada tanggal 10 Oktober 2021 saksi resign atau keluar dari perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak Bulan Januari 2020 s.d. oktober 2021 di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) atau PT JAS (Jaya Asia Solusi), saksi bekerja disana pada bagian staff Desk Collection (call center agen) dan penanggung Jawab (team leader) adalah sdr. Niken dan sedangkan pemilik PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) yang sekarang berganti nama menjadi PT JAS (Jaya Asia Solusi) saksi tidak tahu;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staff Desk Collection di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) atau PT JAS (Jaya Asia Solusi) yang pada alamat Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah sebelum berganti nama PT JAS (Jaya Asia Solusi), adalah mengingatkan nasabah akan tagihanya masa jatuh tempo untuk segera dibayarkan;
 - Bahwa fasilitas yang saksi dapatkan ketika saksi sebagai DS pada PT. PPBI adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna hitam beserta Charger, 1 (satu) Buah simcard Indosat dan 1 (satu) buah telepon merk Samsung warna hitam dan BPJS. Yang memberikan fasilitas pertama kali yaitu sdri. Niken selaku team leader ketika saksi memulai bekerja. Setelah saksi resign pada tanggal 10 Oktober 2021 fasilitas berupa laptop merk HP dan Simcard Indosat tersebut saksi kembalikan;
 - Bahwa yang mengirim gaji pada rekening saksi adalah PT. PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) melalui rekening perusahaan sendiri. Yaitu dengan menggunakan rekening BCA. Untuk nomor rekening perusahaan saksi tidak tahu. Selain mendapatkan gaji, saksi juga mendapatkan insentif dan lemburan. Besaran nominal insentif yang saksi dapatkan sebesar Rp. 500.000,- s.d. Rp. 800.000,- perbulan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan insentif tersebut ketika melebihi target harian. Untuk target harian minimal diatas 45% dari data debitur setiap harinya. Untuk lemburan yang saksi dapatkan sekitar Rp. 100.000,- per hari. Saksi mendapatkan lemburan tersebut ketika saksi masuk kerja pada hari sabtu atau minggu sedangkan tanggal merah 2x dari gaji saksi. Insentif dan lemburan biasaya dikirim setiap tanggal 10 awal bulan yang dikirim Melalui

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer rekening perusahaan. Setiap harinya saksi mendapatkan data sekitar 35-40 nasabah debitur dari system yang diberikan oleh perusahaan, melalui Website perusahaan yang sudah tersedia;

- Bahwa link sudah ada di laptop yang saksi dapat dari PT. PPBI tersebut dan link website disertai oleh username dan password masing-masing DC (Desl Collection);
- Bahwa dalam link website tersebut berisi sekitar 35-40 data debitur diantaranya nama, Nomor handphone, tagihan, nama aplikasi DS, jumlah tagihan, tenor pinjaman, tanggal jatuh tempo, Setelah klik fitur nama debitur muncul foto KTP, foto wajah, daftar kontak handphone, dan nomor VA virtual Account pembayaran;
- Bahwa tugas saksi sebagai penagihan kepada para debitur yang sudah jatuh tempo. Untuk penagihan keterlambatan pembayaran dilakukan oleh rekan staf collection lainnya. Untuk tahapan prosedur pelaksanaan setiap karyawan staf desk collection dalam melakukan penagihan adalah sebagai berikut:

- Setiap harinya pada jam 08.30 WIB staf desk collection mendapatkan briefing atau perintah dari Sdri Niken yang perintahnya adalah untuk melakukan penagihan debitur aplikasi pinjaman online dengan nama tertentu;
- Setelah mendapatkan perintah tersebut masing-masing desk collection membuka website atau aplikasi yang telah disiapkan oleh PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia), yang mana link websitenya saksi lupa, dengan username dan password. Dalam website tersebut berisi data-data debitur diantaranya nama, Nomor handphone, tagihan, nama aplikasi DS (Duit sayang), jumlah tagihan, tenor pinjaman, tanggal jatuh tempo;
- Setelah klik fitur nama debitur muncul foto KTP, foto wajah, daftar kontak handphone, lama keterlambatan, dan, masih dalam website tersebut;
- Apabila memilih mengirimkan pesan melalui WA maka saksi menulis nomor WA debitur ke dalam Wa Web yang diakses melalui laptop kantor. Tidak melalui fitur pada website yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya saksi menulis pesan tagihan yang nantinya saksi kirim kepada para debitur yang jatuh tempo;
- Kemudian jika tidak mendapat balasan saksi melakukan telepon secara terus menerus dengan selang waktu 2 jam per nomor; Setelah itu staf desk

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



collection tinggal menunggu respon dari debitur yang ditagih, apabila debitur mau membayar maka akan dibuatkan virtual account pada Bank Permata, BNI atau melalui Alfamart, yang mana pembuatan virtual account tersebut ada dalam salah satu fitur dalam website/aplikasi, apabila respon debitur tidak mau membayar maka akan terus dilakukan penagihan sampai mau membayar dan akan diberi keringanan untuk potongan denda;

- Bahwa sesuai SOP kantor di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) dalam melakukan penagihan harus menggunakan kata-kata yang baik.
- Bahwa untuk instruksi yang diperintahkan oleh team leader untuk menggunakan unsur pengancaman tidak ada, melainkan team leader selalu memberi semangat kepada kami selaku Desk Collection;
- Bahwa ketika debitur melakukan pinjaman debitur juga memberikan 2 emergency kontak kepada aplikasi yang akan digunakan agar apabila debitur tidak dapat dihubungi, selaku Desk Collection menghubungi nomor emergency tersebut dan sudah membuat kesepakatan untuk dapat menghubungi emergency kontak tersebut dengan debitur;
- Bahwa untuk target yang diberikan kepada saksi selaku staf desk collection adalah sebanyak 45% pembayaran dari total jumlah debitur yang harus ditagih setiap harinya, sebagai contoh apabila dalam satu hari mendapatkan data sebanyak 30 debitur yang harus ditagih, maka target yang harus tepenuhi adalah 20 debitur yang melakukan pembayaran, yang dihitung adalah jumlah pembayaran bukan nominal pembayaran. Yang menyampaikan target tersebut adalah Sdri Niken, yang mana target tersebut disampaikan oleh Sdri Niken pada saat briefing pagi sekitar pukul 08.30 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi **RIKA HANDAYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sebagai Desk Collection pada PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) yang sekarang berganti nama menjadi PT JAS (Jaya Asia Solusi). Sampai dengan tutupnya perusahaan sekira tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Untuk PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) di alamat Jl. Majapahit No.567, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dan di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) yang pada alamat Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah sebelum berganti nama PT JAS (Jaya Asia Solusi), tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa penagihan aplikasi pinjaman online, yang kegiatannya adalah menghubungi para peminjam pada aplikasi-aplikasi pinjaman online untuk melakukan penagihan atas pinjamannya baik melalui telepon maupun pesan Whatsapp;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staff Desk Collection di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) atau PT JAS (Jaya Asia Solusi) yang pada alamat Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa adalah melakukan penagihan pembayaran terhadap peminjam atau debitur yang mempunyai pinjaman di aplikasi Pinjaman Online yang pembayarannya yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa fasilitas yang saksi dapatkan ketika saksi sebagai DS pada PT. PPBI adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) Buah simcard yang saksi lupa akan nomornya. Yang memberikan fasilitas pertama kali yaitu sdri. Niken selaku team leader ketika saksi memulai bekerja;
- Bahwa yang mengirim gaji pada rekening saksi adalah PT. PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) melalui rekening perusahaan sendiri. Yaitu dengan menggunakan rekening BCA. Untuk nomor rekening perusahaan saksi lupa. Selain gaji, saksi juga mendapatkan insentif dan lemburan dengan besaran nominal insentif yang saksi dapatkan sebesar Rp. 50.000,- s.d. Rp. 200.000,- perbulan. Saksi mendapatkan insentif tersebut ketika melebihi target harian. Untuk target harian minimal diatas 65% dari data debitur setiap harinya Untuk lemburan yang saksi dapatkan sekitar Rp. 100.000,- per hari. Saksi mendapatkan lemburan tersebut ketika saksi masuk kerja pada hari sabtu atau minggu. Insentif dan lemburan biasaya dikirim setiap tanggal 11 awal bulan yang dikirim melalui transfer rekening perusahaan. Setiap harinya saksi mendapatkan data sekitar 30 nasabah debitur dari system yang diberikan oleh perusahaan, melalui Website perusahaan yang sudah tersedia dengan menggunakan akun yang saksi dapatkan TL (Team Leader);
- Bahwa link tersebut awalnya dikirim oleh team leader saksi yaitu sdr. Niken melalui pesan Grup Whatsapp yang didapatkan dari kantor Pusat, yangmana pada pesan tersebut terkait dengan link website disertai oleh username dan pasword masinng-masing DC (Desk Collection);
- Bahwa dalam link website tersebut berisi sekitar 30 data debitur diantaranya nama, Nomor handphone, tagihan, nama aplikasi DS (Duit sayang), jumlah tagihan, tenor pinjaman, tanggal jatuh tempo, Setelah klik fitur Informasi

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah muncul foto KTP, foto wajah, daftar kontak handphone, lama keterlambatan, dan, nomor VA virtual Account pembayaran;

- Bahwa untuk system pelaporan yang saksi dan staff desk collection lakukan adalah berkomunikasi menggunakan media social Whatsapp; Terdapat grup Whatsapp yang bernama "PPBI-DS-MEI-NIKEN" yang anggotanya terdiri dari 16 orang staf desk collection dan 1 tim leader saksi bernama sdr. Niken. Nama grup tersebut berubah sesuai dengan bulan penagihan. Dalam grup Whatsapp tersebut setiap harinya staf desk collection membuat laporan keberhasilan melakukan penagihan pada 1 hari sebelumnya, yaitu laporan tentang adanya peminjam atau debitur yang melakukan pelunasan, perpanjangan tenor jatuh tempo, Yang mana laporan dari staf desk collection di rekam oleh tim leader;
- Bahwa tugas saksi sebagai penagihan kepada para debitur yang sudah jatuh tempo. Untuk penagihan keterlambatan pembayaran dilakukan oleh rekan staf collection lainnya. Untuk tahapan prosedur pelaksanaan setiap karyawan staf desk collection dalam melakukan penagihan adalah sebagai berikut:
 - Setiap harinya pada jam 08.30 WIB staf desk collection mendapatkan briefing atau perintah dari Sdri Niken yang perintahnya adalah untuk melakukan penagihan debitur aplikasi pinjaman online dengan nama tertentu;
 - Setelah mendapatkan perintah tersebut masing-masing desk collection membuka website atau aplikasi yang telah disiapkan oleh PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia), yang mana link websitenya saya lupa, dengan username dan pasword. Dalam website tersebut berisi data-data debitur diantaranya nama, Nomor handphone, tagihan, nama aplikasi, jumlah tagihan, tenor pinjaman, tanggal jatuh tempo;
 - Setelah klik fitur Informasi nasabah muncul foto KTP, foto wajah, daftar kontak handphone, lama keterlambatan, dan, masih dalam website tersebut;
- Apabila memilih mengirimkan pesan melalui WA maka saksi menulis nomor WA debitur ke dalam WA WEB yang diakses melalui Laptop kantor. Tidak melalui fitur pada website yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya saksi menulis pesan tagihan yang nantinya saksi kirim kepada para debitur yang jatuh tempo; Setelah itu staf desk collection tinggal menunggu respon dari debitur yang ditagih, apabila debitur mau membayar maka akan

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan virtual account pada Bank Permata, BNI atau melalui Alfamart, yang mana pembuatan virtual account tersebut ada dalam salah satu fitur dalam website/aplikasi, apabila respon debitur tidak mau membayar maka akan terus dilakukan penagihan sampai mau membayar dengan cara mengirim Foto KTP dan Foto yang bersangkutan;

- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada instruksi dari Team Leader saksi yaitu Sdri Niken untuk menggunakan unsur pengancaman dalam melakukan penagihan kepada nasabah. Yang saksi ketahui intruksi yang diberikan dari Team Leader yaitu dengan melakukan telepon ke Emergency Call nasabah;
- Bahwa untuk target yang diberikan kepada saksi selaku staf desk collection adalah sebanyak 65% pembayaran dari total jumlah debitur yang harus ditagih setiap harinya, sebagai contoh apabila dalam satu hari mendapatkan data sebanyak 30 debitur yang harus ditagih, maka target yang harus tepenuhi adalah 20 debitur yang melakukan pembayaran, yang dihitung adalah jumlah pembayaran bukan nominal pembayaran; Yang menyampaikan target tersebut adalah Sdri Niken, yang mana target tersebut disampaikan oleh Sdri Niken pada saat briefing pagi sekitar pukul 08.30 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai dosen dengan status pegawai negeri sipil di Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya sejak 2005-sekarang;
 - Bahwa Ahli sebelumnya telah beberapa kali diminta pendapatnya sebagai ahli dalam persidangan di perkara lain;
 - Bahwa penggunaan bahasa dapat secara lisan dan tulis. Pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi kita dapat menulis dan mengucapkan bahasa secara lisan menggunakan perangkat digital contohnya menulis pesan singkat di telepon genggam (gawai) pada layanan SMS atau pesan melalui media aplikasi perpesanan Whatsapp. Selanjutnya penggunaan lisan juga bisa diterapkan dengan menggunakan layanan telepon, atau aplikasi Whatsapp melalui pesan suara (voice note) bahkan juga melakukan

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



penggunaan lisan dan gambar video secara langsung melalui layanan panggilan video.

- Kata “ancaman” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti:
 1. sesuatu yang diancamkan;
 2. perbuatan (hal dsb) mengancam;
- usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa.
- Bahwa unsur yang harus terpenuhi untuk sebuah kata atau kalimat agar memiliki muatan pengancaman terhadap seseorang adalah:
 1. Membuat orang yang bersangkutan merasa terancam martabatnya.
 2. Membuat orang yang bersangkutan terancam keselamatannya.
- Bahwa terdapat kalimat yang mengandung **ancaman** yaitu dengan kalimat. “Apabila wrg (org) mengetahuinya, agar sgr (segera) menghubungi (menghubungi) phk (pihak berwajib) / polisi / melihat postingan FB tertera”. Kalimat tersebut memiliki arti Jika orang menerima pesan tersebut mengetahui orang yang terdapat dalam gambar yang disertakan didalam foto tersebut, agar melaporkannya ke polisi, atau membagikannya ke media sosial facebook;
- Bahwa terdapat nama seseorang yang disebut secara terang namanya, yaitu Astari Damayanti. Nama tersebut diikuti dengan foto seorang perempuan. Orang yang ada di dalam foto tersebut dituduh sebagai:
 1. Pelaku perdagangan upal (perdagangan uang palsu) Rp. 50.000
 2. Sindikat penadah barang hasil curian beberapa laptop;
 3. Jasa pemalsu E-KTP;
 4. mencuri uang arisan motor nasabah Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp. 2100000

Tuduhan tersebut jika tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat maka dapat membuat pencemaran nama baik orang yang dituduh tersebut, yaitu Astari Damayanti. Selanjutnya terdapat kalimat yang mempunyai maksud pengancaman. Kata pengancaman mempunyai arti menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan suatu tindakan yang mencelakakan pihak lain. Kalimat Ancaman tersebut adalah mengancam dengan kalimat “Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wrg (org) mengetahuinya, agar sgr (segera) menghub (menghubungi) phk (pihak berwajib) / polisi / melihat postingan FB tertera”.

Hal tersebut adalah suatu ancaman dikarenakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dengan demikian, rentetan berikutnya, akibat ancaman tersebut adalah suatu ketakutan yang dialami oleh orang yang disebut namanya dan orang yang terpampang fotonya;

- Maksud dari pengirim pesan tersebut adalah mengancam seseorang yang bernama Astari Damayanti, dengan cara membagikan identitasnya serta membuatnya malu dengan cara membuat buruk dan membuat cemar nama baiknya. Hal tersebut bertujuan agar pengirim pesan mendapatkan apa yang diinginkannya;
- 2. Ahli **TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H. CEH., CHFI.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI sejak tahun 2006, saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika;
 - Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Pimpinan ahli adalah Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika;
 - Bahwa Ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan di perkara lain;
 - Bahwa Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang;

- Bahwa Gambar, tulisan, simbol, suara yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE; Dengan demikian gambar, tulisan, simbol, suara yang ada dalam whatsapp dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 - Bahwa dalam Pasal 29 UU ITE mengatur tentang tindak pidana mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Maksud dari “berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang mengancam orang lain dengan maksud menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain termasuk dengan cara menimbulkan rasa getir dan kekhawatiran dari orang yang diancam. Muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi hanya untuk menakut-nakuti secara pribadi atau ancaman kekerasan dan bukan berdasarkan motif dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan ekonomis (misalnya mendapatkan suatu barang, mendapatkan atau menghapuskan utang);
 - Bahwa dalam kronologis di atas, meski tidak adanya kalimat ancaman yang secara spesifik dapat menyebabkan cedera atau matinya seseorang secara spesifik, dalam hal ini pelapor, narasi kalimat bisa saja memberi rasa takut secara psikis terhadap pelapor. Dengan demikian pesan yang dikirim melalui whatsapp kepada pelapor sebagaimana kronologis di atas patut diduga unsur Pasal 29 UU ITE;
3. Ahli **DR. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang (2021) di Fakultas Hukum dan mempunyai ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam hal Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan keterangannya sebagai ahli dalam persidangan di perkara lain.
- Bahwa Unsur setiap orang adalah merujuk pada makna orang perorangan sebagai subyek dalam hukum Pidana, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Bahwa Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan, menurut Adami Chazawi, mengandung makna perbuatan (fisik atau aktif), dimana orang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar/kuat atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (het aanwenden van kracht vanenige betekenis);
- Bahwa makna unsur ancaman kekerasan Undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar- benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Pada unsur ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar belum diwujudkan, akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan, sehingga menimbulkan tekanan psikis atau menyebabkan penderitaan batiniah.

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Unsur menakut-nakuti mengandung makna yang lebih luas dan lebih dalam dari unsur ancaman kekerasan. Menakut-nakuti adalah perbuatan seseorang untuk menjadikan orang lain takut. Namun rasa takut yang ditimbulkan dalam hal ini, bukan disebabkan oleh adanya ancaman kekerasan. Bedanya, sifat rasa takut yang disebabkan oleh ancaman kekerasan adalah rasa takut secara fisik. Sedangkan rasa takut yang disebabkan oleh perbuatan menakut-nakuti adalah tidak bersifat fisik.

Dengan mempertimbangkan analisis dari unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka jenis deliknya adalah delik materiil, yakni delik yang pembuktiannya menitikberatkan pada akibat yang dikehendaki oleh pelaku saat melakukan tindak pidana;

- Bahwa makna setiap orang, maka terdakwa EVA NOVITASARI termasuk unsur setiap orang;
- Bahwa makna unsur yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, maka perbuatan terdakwa EVA NOVITASARI termasuk unsur yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana lainnya
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya sebagai Desk Collection pada PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) yang selanjutnya berganti nama

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PT JAS (Jaya Asia Solusi) dan pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa resign atau keluar dari perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak Bulan Juni 2019 s.d. Juli 2021 di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) atau PT JAS (Jaya Asia Solusi), Terdakwa bekerja disana pada bagian staff Desk Collection dan penanggung Jawa (team leader) adalah sdr. Niken dan sedangkan pemilik PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) yang selanjutnya berganti nama menjadi PT JAS (Jaya Asia Solusi) sepengetahuan Terdakwa adalah Mr. Zhang Rui selanjutnya digantikan oleh Mr. Jai seorang berkewarganegaraan Tiongkok;
- Bahwa untuk PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) di alamat Jl. Majapahit No.567, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dan di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) yang pada alamat Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah sebelum berganti nama PT JAS (Jaya Asia Solusi), tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan aplikasi pinjaman online, yang kegiatannya adalah menghubungi para peminjam pada aplikasi-aplikasi pinjaman online untuk melakukan penagihan atas pinjamannya baik melalui telepon maupun pesan Whatsapp;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku staff Desk Collection di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) atau PT JAS (Jaya Asia Solusi) yang pada alamat Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah sebelum berganti nama PT JAS (Jaya Asia Solusi), adalah melakukan penagihan pembayaran terhadap peminjam atau debitur yang mempunyai pinjaman di aplikasi Pinjaman Online yang pembayarannya yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa fasilitas yang Terdakwa dapatkan ketika Terdakwa sebagai DS pada PT. PPBI adalah berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) Buah simcard Indosat. Yang memberikan fasilitas pertama kali yaitu sdr. Angga selaku team leader ketika Terdakwa memulai bekerja. Pada tahun 2020 terdapat rolingan jabatan team leader, sehingga pada saat itu sdr. Ami sebagai team leader baru. Untuk laptop pertama Terdakwa kembalikan ke sdr Angga, kemudian Terdakwa diberi fasilitas oleh sdr. Ami berupa laptop merk lenovo warna hitam. Sampai dengan bulan Juli 2021 ketika Terdakwa resign;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirim gaji pada rekening Terdakwa adalah PT. PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) melalui rekening perusahaan sendiri. Yaitu dengan menggunakan rekening BCA. Untuk nomor rekening perusahaan Terdakwa lupa. Selain mendapatkan gaji, Terdakwa juga mendapatkan insentif dan lemburan dengan besaran nominal insentif yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 50.000,- s.d. Rp. 100.000,- perbulan. Terdakwa mendapatkan insentif tersebut ketika melebihi target harian, dengan perhitungan untuk target harian minimal diatas 45% dari data debitur setiap harinya. Terdakwa mendapatkan sekitar Rp. 7.000,-, untuk lemburan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp. 120.000,- per hari. Terdakwa mendapatkan lemburan tersebut ketika Terdakwa masuk kerja pada hari sabtu atau minggu. Insentif dan lemburan Terdakwa dikirim setiap tanggal 10 awal bulan yang dikirim melalui transfer rekening perusahaan;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mendapatkan data sekitar 30 nasabah debitur dari system yang diberikan oleh perusahaan, melalui Website perusahaan yang sudah tersedia. Bahwa yang Terdakwa tahu link yang digunakan terdakwa untuk bekerja tersebut awalnya dikirim oleh team leader Terdakwa yaitu sdr. Niken melalui pesan Grup Whats app (WISMA PUTRI) yang didapatkan dari kantor Pusat yangmana pada pesan tersebut terkait dengan link website disertai oleh username dan pasword masing-masing DC (Desl Collection);
- Bahwa dalam link website tersebut berisi sekitar 30 data debitur diantaranya nama, Nomor handphone, tagihan, nama aplikasi DS (Duit Terdakwang), jumlah tagihan, tenor pinjaman, tanggal jatuh tempo. Setelah klik fitur nama debitur muncul foto KTP, foto wajah, daftar kontak handphone, lama keterlambatan, dan, nomor VA virtual Accaount pembayaran;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penagihan kepada para debitur yang sudah jatuh tempo. Untuk penagihan keterlambatan pembayaran dilakukan oleh rekan staf collection lainnya. Untuk tahapan prosedur pelaksanaan setiap karyawan staf desk collection dalam melakukan penagihan adalah sebagai berikut:
 - Setiap harinya pada jam 08.30 WIB staf desk collection mendapatkan brifing atau perintah dari Sdri Niken yang perintahnya adalah untuk melakukan penagihan debitur aplikasi pinjaman online dengan nama tertentu;

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Setelah mendapatkan perintah tersebut masing-masing desk collection membuka website atau aplikasi yang telah disiapkan oleh PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia), yang mana link websitenya Terdakwa lupa, dengan username dan password dalam website tersebut berisi data-data debitur diantaranya nama, Nomor handphone, tagihan, nama aplikasi DS (Duit Terdakwang), jumlah tagihan, tenor pinjaman, tanggal jatuh tempo;
- Setelah klik fitur nama debitur muncul foto KTP, foto wajah, daftar kontak handphone, lama keterlambatan, dan, masih dalam website tersebut;
- Apabila memilih mengirimkan pesan melalui WA maka Terdakwa menulis nomor WA debitur ke dalam WA WEB yang diakses melalui laptop kantor. Tidak melalui fitur pada website yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya Terdakwa menulis pesan tagihan yang nantinya Terdakwa kirim kepada para debitur yang jatuh tempo;

Setelah itu staf desk collection tinggal menunggu respon dari debitur yang ditagih, apabila debitur mau membayar maka akan dibuatkan virtual account pada Bank Permata, BNI atau melalui Alfamart, yang mana pembuatan virtual account tersebut ada dalam salah satu fitur dalam website/aplikasi, apabila respon debitur tidak mau membayar maka akan terus dilakukan penagihan sampai mau membayar dengan cara mengirim Foto KTP dan Foto yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa memang melakukan penagihan terhadap debitur dengan menggunakan kata – kata ancaman yang terlambat melakukan pembayaran atas dana pinjaman nasabah tersebut.

Adapun kata – kata ancaman yang sering Terdakwa sampaikan kepada debitur diantaranya :

- Jika saudara tidak membayar Terdakwa akan telpon ke seluruh kontak nomor anda;
- Jika saudara memang tidak mau membayar tagihan, Terdakwa akan menghubungi kontak atau keluarga anda;
- Jika tidak ada pembayaran masuk, Terdakwa viralkan anda;
- Jika tidak ada pembayaran masuk, agar warga melaporkan saudara kepada pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada insitruksi dari leader mengenai penagihan yang menggunakan unsur pengancaman dimana Sdr. Niken merupakan team leader Terdakwa yang memberikan intruksi kepada Terdakwa secara lisan dan melalui pesan pada grup whatsapp yang bernama "Wisma Putri" Intruksi yang diberikan tersebut biasanya diberikan secara perorangan dan 16 anggota team;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan pesan-pesan penagihan kepada emergency kontak handphone milik debitur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa aplikasi pinjaman online bisa mendapatkan data kontak handphone milik debitur karena ketika debitur mengunggah/mendownload aplikasi pinjaman online maka aplikasi akan meminta izin akses kontak, apabila tidak disetujui maka aplikasi tidak bisa terdownload, namun ketika permintaan akses kontak disetujui maka secara otomatis data kontak pada handphone debitur akan disalin oleh aplikasi;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pengancaman-pengancaman kepada para debitur adalah adanya perintah dari sdr Niken, apabila debitur tidak melakukan pembayaran harus dilakukan pengancaman dengan mengirim foto dan foto KTP serta mengejar target pembayaran yang dilakukan oleh debitur, semakin banyak pembayaran yang masuk dari debitur semakin besar pula insentif yang Terdakwa dapatkan sebaliknya jika target pembayaran debitur tidak tercapai maka Terdakwa hanya mendapatkan sedikit insentif, tidak mendapatkan insentif atau bahkan sampai diberikan peringatan dan sanksi pemecatan;
- Bahwa untuk target yang diberikan kepada Terdakwa selaku staf desk collection adalah sebanyak 65% pembayaran dari total jumlah debitur yang harus ditagih setiap harinya, sebagai contoh apabila dalam satu hari mendapatkan data sebanyak 30 debitur yang harus ditagih, maka target yang harus tepenuhi adalah 20 debitur yang melakukan pembayaran, yang dihitung adalah jumlah pembayaran bukan nominal pembayaran.
- Bahwa aplikasi pinjaman online yang penagihannya dilakukan oleh Terdakwa dan desk PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) adalah
 - DUIT TERDAKWANG (TUNAI BIJAK) • DD MONEY
 - BOLANGO
 - COLADA
 - INDOPOPCASH
 - MCKI

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MODAL BERSAMA
- RUPIAH CEPAT
- SAKU MANIS
- UANG BERKAH
- DANA MASHARAKAT • DANA POS
- DANA KILAT
- DANA USAHA
- DO TUNAI
- DOMPET DARURAT • KASTERDAKWA
- KILAT DANA
- KOIN HARAPAN
- KUOTA KILAT
- MAU RUPIAH
- MAU TUNAI
- METRICA
- MONEY BEE
- MONEY COME
- PINJAMLAH
- PINJAMPINJAM
- RP CEPAT
- RP Q
- SUPER DANA
- UNTUNG CEPAT

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa aplikasi-aplikasi pinjaman online tersebut belum mendapatkan izin dari OJK / ilegal, namun ada beberapa yang memiliki ijin ojk yaitu RUPIAH CEPAT;
- Bahwa sarana atau perangkat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang sudah jatuh tempo adalah
 - 1 (satu) unit Telepon seluler merk Samsung Tipe J5 warna putih dengan Imei1 353516075398204 dan imei2 353517075398202 dengan Simcard Telkomsel nomor 085157335530 yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085157335530 dan nama CHANDRA MIKAELA. Dengan foto Profil seorang perempuan yang memakai memakai baju merah marun. yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penagihan kepada para debitur yang terlambat membayar pinjamannya;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo tipe (lupa) warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mengakses website-website berisi data debitur aplikasi pinjaman online namun keberadaan laptop tersebut berada di kantor PT. PPBI. Setelah Terdakwa resign dari kantor tersebut;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Iphone tipe 7 plus warna hitam dengan imei 359472085366431 dengan simcard Indosat dengan nomor 085712275530. yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085712275530 dengan nama EN yang Terdakwa gunakan untuk laporan penagihan kepada team leader sdr. Niken
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap gambar profil akun whatsapp nomor 085157335530 dengan nama CHANDRA MIKAELA itu merupakan akun milik Terdakwa sejak bulan Maret 2021 dan digunakan untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa terhadap pesan melalui WA yang isinya “kami menyampaikan kpd masyarakat agr berhati2 dgn An. Astari Damayanti. Nama spt pd foto merupakan pelaku perdagangan upal pecahan Rp. 50.000 sidikat penadah brg hasil curian brp laptop, jasapemalsu E-KTP & mencuri uang arisan motor nasabh Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp. 2100000 hingga kbr ini di sampaikan YBS tdk didiket. Keberadaan. Apabila sgenap wrg mengetahuinya agar sgr menghub. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera. Terimakasih” itu benar memang Terdakwa yang mengirimkannya dengan tujuan untuk penagihan pembayaran atas pinjaman online di aplikasi Tunai Bijak ke debitur atas nama saksi Astari Damayanti dan pesan penagihan tersebut dilakukan pada tanggal 19 mei 2021 Pukul 15.40 WIB di PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) yang saat itu sedang bekerja;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah mengancam debitur tersebut dengan menyebarkan foto dan KTP nya tujuan Terdakwa mengirimkan pesan tersebut adalah agar debitur melunasi pinjamannya;
- Bahwa seingat Terdakwa sebagaimana data pada website waktu itu memang debitur tersebut meminjam pada aplikasi Tunai Bijak yang menginduk pada aplikasi Duit Terdakwang (DS) dan ada keterlambatan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan tagihan berupa ancaman melalui pesan WA tersebut Debitur Astari Damayanti dan 2 kontak emergency. Biasanya kontak emergensi ditulis atas nama suami atau kerabat sesuai

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan debitur. Terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari sistem link website yang berisi data nama debitur;

- Bahwa memang pada lembar SOP tersebut terdapat larangan untuk melakukan ancaman. Namun pada saat itu ketika tidak ada pembayaran jatuh tempo oleh debitur Terdakwa diarahkan atau diperintah oleh team leader sdr. Niken untuk memberikan ancaman terhadap debitur agar debitur merasa takut dan segera untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa pada link website tersebut muncul nama Astari Damayanti (korban) muncul dalam data tersebut dalam data sebagai debitur yang mengalami jatuh tempo pembayaran. Untuk aplikasinya seingat Terdakwa pada aplikasi Tunai Bijak yang menginduk pada aplikasi Duit Sayang (DS) yang jatuh tempo pembayarannya. Untuk jumlah tagihannya seingat Terdakwa Rp. 2.000.000,-
Untuk tenor pinjamannya seingat Terdakwa 7 (tujuh) hari. Untuk tanggal jatuh temponya Terdakwa sudah lupa. karena data tersebut tersimpan di dalam link website yang terakses didalam laptop milik perusahaan;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Astari Damayanti (debitur) adalah benar merupakan debitur (tergabung dalam aplikasi pinjaman online) yang mengalami jatuh tempo pembayaran karena data debitur Astari Damayanti tersimpan didalam link website yang terakses pada Laptop yang digunakan pada saat saya bekerja sebagai Des Collector pada PT. PUSAT PANGGILAN BRAVO INDONESIA/PT JAYA ASIA SOLUSI. Setelah Terdakwa resign laptop tersebut Terdakwa kembalikan kepada team leader sdr. Niken.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Visum Psikiatrum/Surat keterangan ahli Nomor : SK/467/XII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 10 Desember 2021 didapatkan :

pasien atas nama Astari Damayanti mengalami gangguan cemas dan depresi yang saat ini mengalami remisi, maksudnya pasien merasa cemas atau mudah was was, ketakutan saat melihat dan mendengar ada bunyi HP atau pesan WA sehingga pasien lebih sulit untuk tidur dan saat terbangun pasien

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teringat kejadian ancaman pada pesan Whatsapp pasien merasa sedih dan menangis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar screenshot pesan Whatsapp.
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan melalui instagram
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor 5065066618 atas nama Astari Damayanti periode 1 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021
- 1 (satu) lembar bukti transfer masuk melalui aplikasi M-Banking BCA milik Astari Damayanti
- 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian dana sebesar Rp. 816.000,-
- 1 (satu) lembar bukti screenshot tagihan pada aplikasi tunai bijak
- satu unit HP merk Samsung Tipe J5 dengan Iimei1 353516075398204 dan imei2 353516075398202 warna Putih dengan Simcard Telkomsel nomor 085157335530;
- satu unit HP merk Oppo Tipe 7 plus dengan Iimei1 359472085366431 warna Hitam dengan simcard Indosat dengan nomor 085712275530.
- 1 (satu) unit HP Merk Apple tipe Iphone Xs Max dengan imei 35311610081380 warna Gold.
- 1 (satu) lembar SOP Call Centre Agent PT. PPBI Semarang.
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Tipe Redmi 6A dengan Iimei 1 868148037736749 dan Iimei 2 868148037736756 warna Gold;
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo Tipe A5s dengan Iimei 1 869680047700876 dan Iimei 2 869680047700868 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP merk Realme Tipe C2 dengan Iimei 1 865518047540716 dan Iimei 2 865518047540708 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Tipe Redmo Note 5A dengan Iimei 1 867976034415862 dan Iimei 2 867976034415870 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo tipe Reno 5 dengan Iimei 1 865755050550592 dan Iimei 2 865755050550584 warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe 1612 dengan Iimei 1 865228034373192 dan Iimei 2 865228034373184 warna rose Gold;
- 1 (Satu) unit Laptop merk lenovo ideapad Slim 5 warna abu-abu;
- 28 (dua puluh delapan) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model Ideapad 130 warna hitam;
- 6 (enam) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model Ideapad 330 warna silver;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model B490;

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit Laptop dengan Merk HP model Probook 6460b;
- 2 (dua) Unit Laptop dengan Merk HP model 14BW515AU;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk DELL model Latitude E6330;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk DELL model P24T;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Toshiba model Satellite L645;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Acer model Aspire 4738Z;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Sony model VAIO warna putih;
- 4 (empat) buah buku catatan;
- 2 (dua) buah Stempel;
- 1 (satu) buah tanda pengenalan a.n. Desty Kurniasari (Vice General Manager).
- 2 (dua) buah Flashdisk merk Kioxia 16 GB warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Realme Tipe 5i dengan Imei 1 866999046924235 dan imei2 866999046924227 warna Hijau;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Tipe A37f dengan Imei 1 865261036159632 dan imei2 865261036159624 warna Gold.
- 1 (satu) unit HP merk Apple tipe Iphone 11 Pro Imei 3538841003696503 warna green midnight;
- 2 (dua) Unit laptop merk ACER tipe Aspire 4739S warna abu-abu;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire 4830 warna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire ZQH warna hitam;
- 2 (dua) unit laptop merk ACER tipe Aspire ZQT warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS tipe P24 30U warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS tipe X54IN warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk Compacq tipe Presario CQ43 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk DELL tipe Fostro OKXGVD warna hitam;
- 6 (enam) unit laptop merk DELL tipe Inspired P24T warna Abu-abu;
- 3 (tiga) unit laptop merk DELL tipe Latitude E6430S warna hitam;
- 2 (dua) unit laptop merk HP tipe 14BW515AU warna hitam;
- 2 (dua) unit laptop merk HP tipe 14-CK0012TO warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP tipe 14CM007 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP tipe DEL PHI 040 warna Hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Pavilion G4 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 4420S warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 4660B warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 6460B warna hitam;
- 2 (dua) unit laptop merk HP tipe RTL 8723 DE warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe 20078 warna hitam;

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit laptop merk lenovo tipe 20207 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe B490 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe G480 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe G560 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 100 warna hitam;
- 2 (dua) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 110 warna hitam;
- 5 (lima) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 120S warna biru;
- 23 (dua puluh tiga) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 130 warna hitam;
- 8 (delapan) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 330 warna hitam;
- 4 (empat) unit laptop merk Toshiba tipe Satellite C640 warna hitam;
- 1 (satu) unit LCD merk ACER K192 HQL;
- 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson tipe H842C;
- 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC AZURA 23px;
- 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC AZURA 2000;
- 1 (satu) unit Finger Print;
- 1 (satu) unit Stempel PT. JAYA ASIA SOLUSI;
- 1 (satu) unit Stempel PT. PPBI;
- 1 (satu) unit Power Supply merk Prolink Pro700 SFC;
- 50 (lima puluh) Unit Charger laptop;
- 85 (delapan puluh lima) Mouse.
- 14 bendel Perjanjian Kerja;
- 1 bendel Surat Pertanyaan kesanggupan menjaga rahasia perusahaan;
- 1 bendel Surat PHK;
- 2 bendel Surat Ket. BPJS;
- 2 bendel Surat Peringatan Karyawan;
- 1 bendel Surat Panggilan Karyawan;
- 1 Buku absen manual;
- 1 bendel Permohonan lamaran kerja;
- 1 bendel Surat kontrak Ngaliyan
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type Hot 10 Play Warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel Halo dengan Nomor 08113001705.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EVA NOVITASARI bekerja sebagai staf Desk Collection (Penagihan) pada PT. PPBI (Pusat Panggilan Bravo Indonesia) alamat Jl. Majapahit No.567 Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah. PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan aplikasi pinjaman online yang kegiatannya adalah menghubungi para peminjam pada aplikasi-aplikasi pinjaman online guna melakukan penagihan atas pinjamannya baik melalui telepon maupun pesan Whatsapp. PT PPBI memiliki 2 kantor, yang pertama beralamat di Jl. Majapahit No.567 Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah sedangkan yang kedua beralamat di Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tempat kerja pada Kantor yang kedua di Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Selanjutnya pada bulan Juni 2021 PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) berganti nama menjadi PT JAS (Jaya Asia Solusi);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku staf Desk Collection adalah melakukan penagihan pembayaran terhadap peminjam/debitur yang mempunyai pinjaman di aplikasi Pinjaman Online yang mana pembayarannya sudah jatuh tempo. Dalam melakukan pekerjaannya terdakwa memperoleh fasilitas yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah simcard Indosat. Terdakwa juga mendapatkan insentif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dimana insentif tersebut diperoleh Terdakwa ketika melebihi target harian minimal diatas 45% dari data debitur setiap harinya dimana Terdakwa mendapatkan data sebanyak 30 nasabah/debitur per harinya lewat system yaitu dari Website perusahaan yang sudah tersedia;
- Bahwa aplikasi pinjaman online yang dihandle Terdakwa diantaranya TUNAI BIJAK yang belum mendapatkan izin dari OJK (ilegal), dalam hal ini saksi korban Astari Damayanti pernah menjadi debitur pinjaman online CASH CEPAT dimana pada tanggal 12 April 2021 meminjam dengan nominal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan tenor 30 hari dan saksi Astari Damayanti (korban) menerima pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian Astari Damayanti (korban) melakukan pembayaran dengan mengangsur per 2 Minggu sekali sebesar Rp.612.000,-(enam ratus dua belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali angsuran sehingga total pembayaran sebesar Rp.1.224.000,-(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sudah dilunasi namun setelah saksi korban Astari Damayanti (korban) cek pada aplikasi pinjaman online CASH CEPAT ternyata pembayaran yang kedua sebesar Rp.612.000,-(enam ratus dua belas ribu

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang di transfer melalui Virtual account Bank BNI dengan Nomor 114491112386224 dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi korban Astari Damayanti (korban) nomor 5065066618 tersebut belum tercantum (Bukti screenshot terlampir). Selanjutnya saksi korban Astari Damayanti mengirim email ke aplikasi online CASH CEPAT namun tidak ada respon mengenai update pelunasan saksi korban tersebut, akhirnya saksi korban Astari Damayanti (korban) mencoba DM pada Akun Instagram cashcepat.official_ dengan URL

https://instagram.com/cashcepat.official_?utm_medium=copy_link, selanjutnya dari Instagram tersebut Astari Damayanti (korban) mendapat pesan Whatsapp dari Nomor 0816338548 yang berasal dari CS Aplikasi Pinjaman Online CASH CEPAT dengan Nomor 0816338548 yang intinya meminta saksi korban Astari Damayanti untuk mengirimkan melalui DM (direct message) berupa gambar screenshot aplikasi pinjaman yang saksi download. Selanjutnya saksi korban Astari Damayanti menerima telepon dari akun Whatsapp Terdakwa dan meminta agar berkomunikasi di Whatsapp, setelah itu terdakwa mengirimkan pesan berisi pemberitahuan tentang penghapusan data pada aplikasi Dana Now dan Dana Bijak, kemudian Terdakwa meminta saksi korban Astari Damayanti untuk mengirimkan kode verifikasi yang masuk melalui SMS pada Handphone saksi korban Astari Damayanti dengan alasan untuk penutupan pada aplikasi, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Astari Damayanti nantinya akan menerima sms dari aplikasi pinjaman online Rupiah Kuat dan Kredit Rupiah lalu saksi korban Astari Damayanti diminta untuk mengirimkan sebanyak 5 (lima) kode verifikasi kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 16.28 WIB terdapat dana masuk ke rekening saksi korban Astari Damayanti sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah), sebesar Rp. 1.224.000,-(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.426.740,-(satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian dari CS nomor 0816338548 meminta agar saksi korban Astari Damayanti mengembalikan dana tersebut, selanjutnya saksi korban Astari Damayanti melakukan pengembalian dana dengan cara transfer dari Nomor Virtual Account 3901085789594692 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah) pada pukul 16.31 WIB. Kemudian saksi korban Astari Damayanti mendapat pesan lagi dari CS dengan nomor lain 0816343842 yang isinya meminta agar saksi korban Astari Damayanti mengembalikan

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang masuk ke rekeningnya dengan alasan kesalahan proses data, akan tetapi saksi korban Astari Damayanti tidak melaksanakannya karena saksi korban Astari Damayanti merasa telah ditipu oleh pemilik/pengguna Akun Instagram cashcepat.official terkait dengan penggunaan akun Tunai Bijak milik saksi korban Astari Damayanti yang digunakan orang lain untuk melakukan peminjaman secara tanpa izin yang mana penagihannya ditujukan kepada saksi korban Astari Damayanti (hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bukti percakapan antara saksi korban Astari Damayanti dengan Akun Instagram cashcepat.official). Dengan adanya kejadian itu lalu pada tanggal 26 April 2021 saksi Astari Damayanti (korban) menutup akun pinjaman online pada Aplikasi yang menginduk pada Tunai Bijak dengan cara log out pada pengaturan dan uninstal aplikasinya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap saksi korban Astari Damayanti yang saat itu sedang berada dirumahnya di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW. 011 Desa Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. Pesan penagihan yang dikirim oleh Terdakwa bermuatan pengancaman dengan menggunakan akun Whatsapp dari HP merk samsung Type J5 warna putih nomor 0851-57335530 bernama CHANDRA MIKAELA dengan profil seorang perempuan memakai baju merah marun tanpa lengan yang dikirim ke HP merk infinix Type Hot 10 Play Warna Hitam milik saksi korban Astari Damayanti dengan nomor simcard Telkomsel 08113001705 yang isinya "kami menyampaikan kpd masyarakat agr berhati2 dgn An. Astari Damayanti. Nama spt pd foto merupakan pelaku perdagangan upal pecahan Rp. 50.000 sindikat penadah brg hasil curian brp laptop, jasa pemalsu E-KTP & mencuri uang arisan motor nasabah Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp. 2100000 hingga kbr ini di sampaikan YBS tdk didiket. Keberadaan. Apabila sgenap wrg mengetahuinya agar sgr menghub. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera. Terimakasih" dan disertai dengan foto selfi saksi korban Astari Damayanti. Setelah membaca pesan tersebut lalu saksi korban Astari Damayanti memberitahukan perihal pesan tersebut kepada saksi Rastra Sanjaya (suami korban) lalu menyerahkan HP kepada suaminya. Setelah membuka profil akun terdakwa dan membaca pesan bermuatan pengancaman tadi kemudian saksi Rastra Sanjaya mengklik fitur laporkan kontak/report selanjutnya mengklik blokir akun serta menghapus pesan whatsapp tersebut tanpa melakukan tangkapan layar/screenshoot. Selanjutnya pada pukul 19.47 wib saksi Rastra Sanjaya juga menerima

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp yang serupa dari terdakwa yang menamakan aplikasi pinjaman online KSP Bintang Misteri yang menginduk pada pinjaman online TUNAI BIJAK dengan akun WhatsApp atas nama CHANDRA MIKAELA nomor 085157335530 dengan profil seorang perempuan memakai baju merah marun tanpa lengan, setelah itu saksi Rastra Sanjaya menyimpan kontak dan profil tersebut didalam Hpnya. Selain itu terdakwa juga mengirimkan pesan penagihan yang serupa ke kontak HP lainnya milik saksi korban Astari Damayanti sehingga akhirnya pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa resign dari PT JAS (Jaya Asia Solusi) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim;

- Bahwa setelah membaca pesan tersebut lalu saksi korban Astari Damayanti memberitahukan perihal pesan tersebut kepada saksi Rastra Sanjaya (suami korban) dan menyerahkan HP kepada suaminya dimana akibat dari membaca pesan bermuatan pengancaman tadi saksi korban Astari Damayanti merasa ketakutan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Psikiatrum/Surat keterangan ahli Nomor : SK/467/XII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 10 Desember 2021 didapatkan :
 - Pasien atas nama Astari Damayanti mengalami gangguan cemas dan depresi yang saat ini mengalami remisi, maksudnya pasien merasa cemas atau mudah was was, ketakutan saat melihat dan mendengar ada bunyi HP atau pesan WA sehingga pasien lebih sulit untuk tidur dan saat terbangun pasien teringat kejadian ancaman pada pesan Whatsapp pasien merasa sedih dan menangis;
- Bahwa kalimat dalam pesan penagihan bernada ancaman tersebut dirangkai sendiri oleh Terdakwa EVA NOVITASARI dan bukan merupakan anjuran dari Perusahaan serta tidak tertuang secara tertulis dalam SOP Perusahaan PT. JAYA ASIA SOLUSI. Motif Terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan pesan sms berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dikarenakan adanya tuntutan dari perusahaan yaitu harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah setiap orang yang dimaksud oleh Undang – undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Sebagaimana pasal 1 angka 21 UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa EVA NOVITASARI sebagaimana telah disebutkan identitas dan perbuatannya dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa selama persidangan berlangsung yang dilaksanakan secara online, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya sehingga Terdakwa EVA NOVITASARI mampu bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya, sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah diterangkan oleh saksi Astari Damayanti, saksi Rastra Sanjaya, Saksi Dicky Arta Anugrah, Saksi Niken Sapta Wulansari, Saksi Filona Sagita Wijaya, Saksi Sri Aslamiyati, Saksi Reza Dharmawan, Saksi M. Qurri Ain Thohari, Saksi Eva Erfiyana Safitri, Saksi Rika Handayani, keterangan ahli Bahasa ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si, ahli ITE TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H. CEH., CHFI, dan ahli Hukum Pidana DR. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH serta Terdakwa EVA NOVITASARI.

Dengan demikian Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana DR. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH bahwa “dengan sengaja” Menurut Vos, kesengajaan tidak didefinisikan dalam undang-undang (yang dimaksud adalah KUHP). Definisi kesengajaan terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja, menurut Von Hippel, adalah akibat yang telah dikehendaki, sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” bermakna tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. ‘Tanpa hak’ juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa EVA NOVITASARI pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Griya Candra Mas Blok EA 12 RT.010 RW.011 Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan dengan mengirimkan pesan melalui Whatsaap yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terhadap saksi Astari Damayanti. Bahwa Terdakwa EVA NOVITASARI bekerja sebagai staf Desk Collection atau bagian Penagihan atas pinjaman online pada PT. PPBI (Pusat Panggilan Bravo Indonesia) yang beralamat Jl. Majapahit No.567 Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah sejak tahun 2019 dan PT PPBI tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penagihan aplikasi pinjaman online yang kegiatannya adalah menghubungi para peminjam pada aplikasi-aplikasi pinjaman online guna melakukan penagihan atas pinjamannya baik melalui telepon maupun pesan Whatsapp dan kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tempat kerja pada Kantor yang kedua di Jl. Prof Dr Hamka Ngaliyan Citadell Town Square Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah dan selanjutnya pada bulan Juni 2021 PT PPBI (Pusat panggilan Bravo Indonesia) berganti nama menjadi PT JAS (Jaya Asia Solusi) dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku staf Desk Collection adalah melakukan penagihan pembayaran terhadap peminjam/debitur yang mempunyai pinjaman di aplikasi Pinjaman Online yang pembayarannya sudah jatuh tempo dan dalam melakukan pekerjaannya terdakwa memperoleh fasilitas yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah simcard Indosat. Terdakwa juga mendapatkan insentif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dimana insentif tersebut diperoleh Terdakwa ketika melebihi target harian minimal diatas 45% dari data debitur setiap harinya dimana Terdakwa mendapatkan data sebanyak 30 nasabah/debitur per harinya melalui sistem yaitu dari Website perusahaan yang sudah tersedia.

Menimbang, bahwa saksi Astari Damayanti pernah menjadi debitur pinjaman online CASH CEPAT dan pada tanggal 12 April 2021 melakukan peminjaman dengan nominal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan tenor 30 hari dan saksi Astari Damayanti menerima pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian saksi Astari Damayanti melakukan pembayaran dengan mengangsur per 2 Minggu sekali sebesar Rp.612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali angsuran sehingga total pembayaran sebesar Rp.1.224.000,-(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sudah dilunasi namun setelah saksi Astari Damayanti melakukan pengecekan pada aplikasi pinjaman online CASH CEPAT ternyata pembayaran yang kedua sebesar Rp.612.000,-(enam ratus dua belas ribu

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang di transfer melalui Virtual account Bank BNI dengan Nomor 114491112386224 dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi Astari Damayanti nomor 5065066618 tersebut belum tercantum jika telah dibayar, selanjutnya saksi Astari Damayanti mengirim email ke aplikasi online CASH CEPAT namun tidak ada respon mengenai update pelunasan saksi korban tersebut, akhirnya saksi Astari Damayanti mencoba DM pada Akun Instagram cashcepat.official_ dengan URL https://instagram.com/cashcepat.official_?utm_medium=copy_link, selanjutnya dari Instagram tersebut saksi Astari Damayanti mendapat pesan Whatsapp dari Nomor 0816338548 yang berasal dari CS Aplikasi Pinjaman Online CASH CEPAT dengan Nomor 0816338548 yang intinya meminta saksi korban Astari Damayanti untuk mengirimkan melalui DM (direct message) berupa gambar screenshot aplikasi pinjaman yang saksi download. Selanjutnya saksi korban Astari Damayanti menerima telepon dari akun Whatsapp dan meminta agar berkomunikasi di Whatsapp, dan terdapat pesan berisi pemberitahuan tentang penghapusan data pada aplikasi Dana Now dan Dana Bijak, kemudian terdapat permintaan kepada saksi Astari Damayanti untuk mengirimkan kode verifikasi yang masuk melalui SMS pada Handphone saksi Astari Damayanti dengan alasan untuk penutupan pada aplikasi, selanjutnya diberitahukan bahwa saksi korban Astari Damayanti nantinya akan menerima sms dari aplikasi pinjaman online Rupiah Kuat dan Kredit Rupiah lalu saksi korban Astari Damayanti diminta untuk mengirimkan sebanyak 5 (lima) kode verifikasi kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 terdapat dana masuk ke rekening saksi Astari Damayanti sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah), sebesar Rp. 1.224.000,-(satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.426.740,-(satu juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian dari CS nomor 0816338548 meminta agar saksi Astari Damayanti mengembalikan dana tersebut, selanjutnya saksi Astari Damayanti melakukan pengembalian dana dengan cara transfer dari Nomor Virtual Account 3901085789594692 sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah), kemudian saksi Astari Damayanti mendapat pesan lagi dari CS dengan nomor lain 0816343842 yang isinya meminta agar saksi Astari Damayanti mengembalikan dana yang masuk ke rekeningnya dengan alasan kesalahan proses data, akan tetapi saksi Astari Damayanti tidak melaksanakannya karena saksi Astari Damayanti merasa telah ditipu oleh pemilik/pengguna Akun Instagram cashcepat.official terkait dengan penggunaan akun Tunai Bijak milik saksi korban Astari Damayanti yang digunakan orang lain

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan peminjaman secara tanpa izin yang mana penagihannya ditujukan kepada saksi korban Astari Damayanti. Dengan adanya kejadian itu lalu pada tanggal 26 April 2021 saksi Astari Damayanti (korban) menutup akun pinjaman online pada Aplikasi yang menginduk pada Tunai Bijak dengan cara log out pada pengaturan dan uninstal aplikasinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa telah melakukan penagihan terhadap saksi Astari Damayanti. Pesan penagihan yang dikirim oleh Terdakwa bermuatan pengancaman dengan menggunakan akun Whatsapp dari HP merk samsung Type J5 warna putih nomor 0851-57335530 bernama CHANDRA MIKAELA dengan profil seorang perempuan memakai baju merah marun tanpa lengan yang dikirim ke HP merk infinix Type Hot 10 Play Warna Hitam milik saksi Astari Damayanti dengan nomor simcard Telkomsel 08113001705 yang isinya “kami menyampaikan kpd masyarakat agr berhati2 dgn An. Astari Damayanti. Nama spt pd foto merupakan pelaku perdagangan upal pecahan Rp. 50.000 sindikat penadah brg hasil curian brp laptop, jasa pemalsu E-KTP & mencuri uang arisan motor nasabah Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp.2100000 hingga kbr ini di sampaikan YBS tdk didiket. Keberadaan. Apabila sgenap wrg mengetahuinya agar sgr menghub. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera. Terimakasih” dan disertai dengan foto selfi saksi korban Astari Damayanti. Setelah membaca pesan tersebut lalu saksi korban Astari Damayanti memberitahukan perihal pesan tersebut kepada saksi Rastra Sanjaya selaku suami saksi Astari Damayanti lalu menyerahkan HP kepada suaminya. Setelah membuka profil akun terdakwa dan membaca pesan bermuatan pengancaman tadi kemudian saksi Rastra Sanjaya mengklik fitur laporkan kontak/report selanjutnya mengklik blokir akun serta menghapus pesan whatsapp tersebut tanpa melakukan tangkapan layar/screenshoot. Selanjutnya saksi Rastra Sanjaya juga menerima pesan whatsapp yang serupa dari terdakwa yang menamakan aplikasi pinjaman online KSP Bintang Misteri yang menginduk pada pinjaman online TUNAI BIJAK dengan akun WhatsApp atas nama CHANDRA MIKAELA nomor 085157335530 dengan profil seorang perempuan memakai baju merah marun tanpa lengan, setelah itu saksi Rastra Sanjaya menyimpan kontak dan profil tersebut di dalam Hpnya.

Menimbang, bahwa kalimat dalam pesan penagihan yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Astari Damayanti itu dikirim sendiri oleh Terdakwa melalui akun Whatsaapnya dan isi pesan tersebut memiliki muatan pengancaman atau menakut-nakuti saksi Astari Damayanti dengan tidak sesuai

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



SOP dari PT PPBI yang melarang untuk melakukan penagihan dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa menurut ahli ITE TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H. CEH., CHFI terhadap Gambar, tulisan, simbol, suara yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE; Dengan demikian gambar, tulisan, simbol, suara yang ada dalam whatsapp dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Dengan demikian Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut ahli Hukum Pidana DR. LUCKY ENDRAWATI, SH terhadap kata “kekerasan” dalam frasa ancaman kekerasan, menurut Adami Chazawi, mengandung makna perbuatan (fisik atau aktif), dimana orang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar/kuat atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (het aanwenden van kracht vanenige betekenis).

Menimbang, bahwa makna unsur ancaman kekerasan dalam Undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Pada unsur ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar belum diwujudkan, akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan, sehingga menimbulkan tekanan psikis atau menyebabkan penderitaan batiniah.

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan



maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa unsur “menakut-nakuti” mengandung makna yang lebih luas dan lebih dalam dari unsur ancaman kekerasan. Menakut-nakuti adalah perbuatan seseorang untuk menjadikan orang lain takut. Namun rasa takut yang ditimbulkan dalam hal ini, bukan disebabkan oleh adanya ancaman kekerasan. Bedanya, sifat rasa takut yang disebabkan oleh ancaman kekerasan adalah rasa takut secara fisik. Sedangkan rasa takut yang disebabkan oleh perbuatan menakut-nakuti adalah tidak bersifat fisik;

Menimbang, bahwa menurut ahli Bahasa ANDIK YULIANTO S.S., M.Si, terhadap kata “ancaman” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti:

- 1.sesuatu yang diancamkan:
- 2.perbuatan (hal dsb) mengancam:
- 3.usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa.

unsur yang harus terpenuhi untuk sebuah kata atau kalimat agar memiliki muatan pengancaman terhadap seseorang adalah:

- 1.Membuat orang yang bersangkutan merasa terancam martabatnya.
- 2.Membuat orang yang bersangkutan terancam keselamatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa EVA NOVITASARI selaku staf Desk Collection atau yang bertugas untuk melakukan penagihan pinjaman online telah melakukan penagihan kepada saksi Astari Damayanti dengan melalui kirim pesan Whatsapp yang isinya “kami menyampaikan kpd masyarakat agr berhati2 dgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Astari Damayanti. Nama spt pd foto merupakan pelaku perdagangan upal pecahan Rp. 50.000 sindikat penadah brg hasil curian brp laptop, jasa pemalsu E-KTP & mencuri uang arisan motor nasabah Tunai Bijak KSP Bintang Misteri Rp.2100000 hingga kbr ini di sampaikan YBS tdk didiket. Keberadaan. Apabila sgenap wrg mengetahuinya agar sgr menghub. Phk berwajib/polisi/melihat langsung postingan FB tertera. Terimakasih" dan disertai dengan foto selfi saksi korban Astari Damayanti. Terdakwa mengirim pesan penagihan selain kepada saksi Astari Damayanti juga dikirimkannya kepada saksi Rastra Sanjaya selaku suami dari saksi Astari Damayanti serta terhadap isi pesan kalimat penagihan yang dikirim Terdakwa tersebut tidaklah benar;

Menimbang, bahwa setelah saksi Astari Damayanti menerima pesan penagihan melalui Whatsapp dari Terdakwa yang isinya tidak benar tersebut mengakibatkan saksi Astari Damayanti merasa ketakutan, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Psikiatrum/Surat keterangan ahli Nomor : SK/467/XII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 10 Desember 2021 didapatkan :

- pasien atas nama Astari Damayanti mengalami gangguan cemas dan depresi yang saat ini mengalami remisi, maksudnya pasien merasa cemas atau mudah was was, ketakutan saat melihat dan mendengar ada bunyi HP atau pesan WA sehingga pasien lebih sulit untuk tidur dan saat terbangun pasien teringat kejadian ancaman pada pesan Whatsapp pasien merasa sedih dan menangis.

Menimbang, bahwa menurut ahli Bahasa ANDIK YULIANTO, S.S.,M.Si dalam pesan kalimat yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Astari Damayanti melalui Whatsapp tersebut terdapat kalimat yang mengandung ancaman yaitu dengan kalimat. "Apabila wrg (org) mengetahuinya, agar sgr (segera) menghub (menghubungi) phk (pihak berwajib) / polisi / melihat postingan FB tertera". Kalimat tersebut memiliki arti Jika orang menerima pesan tersebut mengetahui orang yang terdapat dalam gambar yang disertakan didalam foto tersebut, agar melaporkannya ke polisi, atau membagikannya ke media sosial facebook. Hal tersebut adalah suatu ancaman dikarenakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, akan dilaporkan ke pihak berwajib, selanjutnya akibat ancaman tersebut adalah suatu ketakutan yang dialami oleh orang yang disebut namanya dan orang yang terpampang fotonya. Maksud dari pengirim pesan tersebut adalah mengancam seseorang yang bernama Astari Damayanti, dengan cara membagikan identitasnya serta membuatnya malu dengan cara membuat buruk dan membuat cemar nama baiknya. Hal tersebut bertujuan agar pengirim pesan mendapatkan apa yang diinginkan;

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda



Dengan demikian Unsur berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 satu unit HP merk Samsung Tipe J5 dengan Imei1 353516075398204 dan imei2 353516075398202 warna Putih dengan Simcard Telkomsel nomor 085157335530 dan 1 satu unit HP merk Oppo Tipe 7 plus dengan Imei1 359472085366431 warna Hitam dengan simcard Indosat dengan nomor 085712275530 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Apple tipe Iphone Xs Max dengan imei 35311610081380 warna Gold dan 1 (satu) lembar SOP Call Centre Agent PT. PPBI Semarang. yang telah disita dari Terdakwa EVA NOVITASARI, maka dikembalikan kepada NIKEN SAPTA WULANSARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Tipe Redmi 6A dengan Imei 1 868148037736749 dan Imei 2 868148037736756 warna Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit HP merk Oppo Tipe A5s dengan Imei 1 869680047700876 dan Imei 2 869680047700868 warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit HP merk Realme Tipe C2 dengan Imei 1 865518047540716 dan Imei 2 865518047540708 warna Hitam;
4. 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Tipe Redmo Note 5A dengan Imei 1 867976034415862 dan Imei 2 867976034415870 warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit HP Merk Oppo tipe Reno 5 dengan Imei 1 865755050550592 dan Imei 2 865755050550584 warna biru;
6. 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe 1612 dengan Imei 1 865228034373192 dan Imei 2 865228034373184 warna rose Gold;
7. 1 (Satu) unit Laptop merk lenovo ideapad Slim 5 warna abu-abu;
8. 28 (dua puluh delapan) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model Ideapad 130 warna hitam;
9. 6 (enam) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model Ideapad 330 warna silver;
- 10.1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model B490;
- 11.2 (dua) Unit Laptop dengan Merk HP model Probook 6460b;
- 12.2 (dua) Unit Laptop dengan Merk HP model 14BW515AU;
- 13.1 (satu) Unit Laptop dengan Merk DELL model Latitude E6330;
- 14.1 (satu) Unit Laptop dengan Merk DELL model P24T;
- 15.1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Toshiba model Satellite L645;
- 16.1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Acer model Aspire 4738Z;
- 17.1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Sony model VAIO warna putih;
- 18.4 (empat) buah buku catatan;
- 19.2 (dua) buah Stempel;
- 20.1 (satu) buah tanda pengenalan a.n. Desty Kurniasari (Vice General Manager).
- 21.2 (dua) buah Flashdisk merk Kioxia 16 GB warna putih.

yang telah disita dari Terdakwa EVA NOVITASARI, maka dikembalikan kepada FILONA SAGITA WIJAYA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme Tipe 5i dengan Imei 1 866999046924235 dan imei2 866999046924227 warna Hijau dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Tipe A37f dengan Imei 1 865261036159632 dan imei2 865261036159624 warna Gold yang telah disita

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa EVA NOVITASARI, maka dikembalikan kepada SRI ASLAMİYATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit HP merk Apple tipe Iphone 11 Pro I Mei 3538841003696503 warna green midnight;
2. 2 (dua) Unit laptop merk ACER tipe Aspire 4739S warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire 4830 warna biru;
4. 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire ZQH warna hitam;
5. 2 (dua) unit laptop merk ACER tipe Aspire ZQT warna hitam;
6. 1 (satu) unit laptop merk ASUS tipe P24 30U warna hitam;
7. 1 (satu) unit laptop merk ASUS tipe X54IN warna hitam ;
8. 1 (satu) unit laptop merk Compacq tipe Presario CQ43 warna hitam;
9. 1 (satu) unit laptop merk DELL tipe Fostro OKXGVD warna hitam;
10. 6 (enam) unit laptop merk DELL tipe Inspired P24T warna Abu-abu;
11. 3 (tiga) unit laptop merk DELL tipe Latitude E6430S warna hitam;
12. 2 (dua) unit laptop merk HP tipe 14BW515AU warna hitam;
13. 2 (dua) unit laptop merk HP tipe 14-CK0012TO warna hitam;
14. 1 (satu) unit laptop merk HP tipe 14CM007 warna hitam;
15. 1 (satu) unit laptop merk HP tipe DEL PHI 040 warna Hitam;
16. 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Pavilion G4 warna hitam;
17. 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 4420S warna hitam;
18. 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 4660B warna hitam;
19. 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 6460B warna hitam;
20. 2 (dua) unit laptop merk HP tipe RTL 8723 DE warna hitam;
21. 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe 20078 warna hitam;
22. 2 (dua) unit laptop merk lenovo tipe 20207 warna hitam;
23. 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe B490 warna hitam;
24. 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe G480 warna hitam;
25. 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe G560 warna hitam;
26. 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 100 warna hitam;
27. 2 (dua) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 110 warna hitam;
28. 5 (lima) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 120S warna biru;

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 23 (dua puluh tiga) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 130 warna hitam;
30. 8 (delapan) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 330 warna hitam;
31. 4 (empat) unit laptop merk Toshiba tipe Satellite C640 warna hitam;
32. 1 (satu) unit LCD merk ACER K192 HQL;
33. 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson tipe H842C;
34. 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC warna hitam;
35. 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC AZURA 23px;
36. 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC AZURA 2000;
37. 1 (satu) unit Finger Print;
38. 1 (satu) unit Stempel PT. JAYA ASIA SOLUSI;
39. 1 (satu) unit Stempel PT. PPBI;
40. 1 (satu) unit Power Supply merk Prolink Pro700 SFC;
41. 50 (lima Puluh) Unit Charger laptop;
42. 85 (delapan puluh lima) Mouse.
43. 14 bendel Perjanjian Kerja;
44. 1 bendel Surat Pertanyaan kesanggupan menjaga rahasia perusahaan;
45. 1 bendel Surat PHK;
46. 2 bendel Surat Ket. BPJS;
47. 2 bendel Surat Peringatan Karyawan;
48. 1 bendel Surat Panggilan Karyawan;
49. 1 Buku absen manual;
50. 1 bendel Permohonan lamaran kerja;
51. 1 bendel Surat kontrak Ngaliyan.

yang telah disita dari Terdakwa EVA NOVITASARI, maka dikembalikan kepada REZA DHARMAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type Hot 10 Play Warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel Halo dengan Nomor 08113001705 yang telah disita dari Terdakwa EVA NOVITASARI, maka dikembalikan kepada ASTARI DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Astari Damayanti mengalami ketakutan dan depresi sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Psikiatrum/Surat keterangan ahli Nomor : SK/467/XII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 10 Desember 2021

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 29 jo pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVA NOVITASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo pasal 45B UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVA NOVITASARI dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan;;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar screenshot pesan Whatsapp.
 - 2) 1 (satu) bendel screenshot percakapan melalui instagram
 - 3) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor 5065066618 atas nama Astari Damayanti periode 1 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021
 - 4) 1 (satu) lembar bukti transfer masuk melalui aplikasi M-Banking BCA milik Astari Damayanti
 - 5) 1 (satu) lembar bukti transfer pengembalian dana sebesar Rp. 816.000,-
 - 6) 1 (satu) lembar bukti screenshot tagihan pada aplikasi tunai bijak
- Terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 satu unit HP merk Samsung Tipe J5 dengan Imei1 353516075398204 dan imei2 353516075398202 warna Putih dengan Simcard Telkomsel nomor 085157335530;
- 8) 1 satu unit HP merk Oppo Tipe 7 plus dengan Imei1 359472085366431 warna Hitam dengan simcard Indosat dengan nomor 085712275530.
Dirampas untuk Negara ;
- 9) 1 (satu) unit HP Merk Apple tipe Iphone Xs Max dengan imei 35311610081380 warna Gold.
- 10) 1 (satu) lembar SOP Call Centre Agent PT. PPBI Semarang.
Dikembalikan kepada saksi NIKEN SAPTA WULANSARI
- 11) 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Tipe Redmi 6A dengan Imei 1 868148037736749 dan Imei 2 868148037736756 warna Gold;
- 12) 1 (satu) Unit HP merk Oppo Tipe A5s dengan Imei 1 869680047700876 dan Imei 2 869680047700868 warna Hitam;
- 13) 1 (satu) Unit HP merk Realme Tipe C2 dengan Imei 1 865518047540716 dan Imei 2 865518047540708 warna Hitam;
- 14) 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi Tipe Redmo Note 5A dengan Imei 1 867976034415862 dan Imei 2 867976034415870 warna abu-abu;
- 15) 1 (satu) unit HP Merk Oppo tipe Reno 5 dengan Imei 1 865755050550592 dan Imei 2 865755050550584 warna biru;
- 16) 1 (satu) unit HP Merk Vivo tipe 1612 dengan Imei 1 865228034373192 dan Imei 2 865228034373184 warna rose Gold;
- 17) 1 (Satu) unit Laptop merk lenovo ideapad Slim 5 warna abu-abu;
- 18) 28 (dua puluh delapan) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model Ideapad 130 warna hitam;
- 19) 6 (enam) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model Ideapad 330 warna silver;
- 20) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Lenovo model B490;
- 21) 2 (dua) Unit Laptop dengan Merk HP model Probook 6460b;
- 22) 2 (dua) Unit Laptop dengan Merk HP model 14BW515AU;
- 23) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk DELL model Latitude E6330;
- 24) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk DELL model P24T;
- 25) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Toshiba model Satellite L645;
- 26) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Acer model Aspire 4738Z;
- 27) 1 (satu) Unit Laptop dengan Merk Sony model VAIO warna putih;
- 28) 4 (empat) buah buku catatan;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) buah tanda pengenal a.n. Desty Kurniasari (Vice General Manager).
- 30) 2 (dua) buah Flashdisk merk Kioxia 16 GB warna putih.
Dikembalikan kepada saksi FILONA SAGITA WIJAYA
- 31) 1 (satu) unit HP merk Realme Tipe 5i dengan Imei 1 866999046924235
dan imei2 866999046924227 warna Hijau;
- 32) 1 (satu) unit HP merk Oppo Tipe A37f dengan Imei 1 865261036159632
dan imei2 865261036159624 warna Gold.
Dikembalikan kepada saksi SRI ASLAMIYATI.
- 33) 1 (satu) unit HP merk Apple tipe Iphone 11 Pro Imei 3538841003696503
warna green midnight;
- 34) 2 (dua) Unit laptop merk ACER tipe Aspire 4739S warna abu-abu;
- 35) 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire 4830 warna biru;
- 36) .1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Aspire ZQH warna hitam;
- 37) .2 (dua) unit laptop merk ACER tipe Aspire ZQT warna hitam;
- 38) 1 (satu) unit laptop merk ASUS tipe P24 30U warna hitam;
- 39) 1 (satu) unit laptop merk ASUS tipe X54IN warna hitam ;
- 40) 1 (satu) unit laptop merk Compacq tipe Presario CQ43 warna hitam;
- 41) 1 (satu) unit laptop merk DELL tipe Fostro OKXGVD warna hitam;
- 42) 6 (enam) unit laptop merk DELL tipe Inspired P24T warna Abu-abu;
- 43) 3 (tiga) unit laptop merk DELL tipe Latitude E6430S warna hitam;
- 44) 2 (dua) unit laptop merk HP tipe 14BW515AU warna hitam;
- 45) 2 (dua) unit laptop merk HP tipe 14-CK0012TO warna hitam;
- 46) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe 14CM007 warna hitam;
- 47) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe DEL PHI 040 warna Hitam;
- 48) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Pavilion G4 warna hitam;
- 49) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 4420S warna hitam;
- 50) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 4660B warna hitam;
- 51) 1 (satu) unit laptop merk HP tipe Probook 6460B warna hitam;
- 52) 2 (dua) unit laptop merk HP tipe RTL 8723 DE warna hitam;
- 53) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe 20078 warna hitam;
- 54) 2 (dua) unit laptop merk lenovo tipe 20207 warna hitam;
- 55) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe B490 warna hitam;
- 56) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe G480 warna hitam;
- 57) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe G560 warna hitam;
- 58) 1 (satu) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 100 warna hitam;
- 59) 2 (dua) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 110 warna hitam;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 5 (lima) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 120S warna biru;
 - 61) 23 (dua puluh tiga) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 130 warna hitam;
 - 62) .8 (delapan) unit laptop merk lenovo tipe Ideapad 330 warna hitam;
 - 63) 4 (empat) unit laptop merk Toshiba tipe Satellite C640 warna hitam;
 - 64) 1 (satu) unit LCD merk ACER K192 HQL;
 - 65) 1 (satu) unit Proyektor Merk Epson tipe H842C;
 - 66) 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC warna hitam;
 - 67) 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC AZURA 23px;
 - 68) 1 (satu) unit PC rakitan Merk SPC AZURA 2000;
 - 69) 70.1 (satu) unit Finger Print;
 - 70) 1 (satu) unit Stempel PT. JAYA ASIA SOLUSI;
 - 71) 1 (satu) unit Stempel PT. PPBI;
 - 72) 1 (satu) unit Power Supply merk Prolink Pro700 SFC;
 - 73) 50 (lima Puluh) Unit Charger laptop;
 - 74) 85 (delapan puluh lima) Mouse.
 - 75) 14 bendel Perjanjian Kerja;
 - 76) 1 bendel Surat Pertanyaan kesanggupan menjaga rahasia perusahaan;
 - 77) 1 bendel Surat PHK;
 - 78) 2 bendel Surat Ket. BPJS;
 - 79) 2 bendel Surat Peringatan Karyawan;
 - 80) 1 bendel Surat Panggilan Karyawan;
 - 81) 1 Buku absen manual;
 - 82) 1 bendel Permohonan lamaran kerja;
 - 83) 1 bendel Surat kontrak Ngaliyan.
 - 84) Dikembalikan kepada Saksi REZA DHARMAWAN
 - 85) 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type Hot 10 Play Warna Hitam dengan SIM Card Telkomsel Halo dengan Nomor 08113001705.
Dikembalikan kepada saksi Astari Damayanti
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I.G.A Widi Anggeraini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I.G.A Widi Anggeraini, SH.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)